

aquellos constituia el arrogante para el caso de emancipacion ó desheredacion.

Tambien facilitó las donaciones entre marido y muger, introduciendo causas en virtud de las cuales podian ser valederas, y quiso que lo fuesen siempre entre padre é hijos sin preceder la emancipacion, lo cual estaba antes prohibido por la ley *Cincia*. Estendió las disposiciones de la ley *Falcidia* á los herederos ab intestato á quienes se habia encomendado algun fideicomiso; concedió al que habia adquirido una herencia entera una *utilis actio*, sin que necesitase para poder ejercitarla de una cesion formal de aquella; y decidió que la hija de familia no podia ser colocada en el número de los herederos testamentarios por una *bonorum possessione contra tabulas*.

Se cree que en su tiempo fué espresamente confirmada la ley *Rhodia de jactu*, que permitia á los navegantes arrojar al mar, cuando se hallaban en peligro inminente, todas las mercancías propias ó ajenas que llevasen á bordo.

El senadoconsulto *Orphitianum*, del tiempo de MARCO AURELIO, siguió las huellas de la ley *Papia Poppea* y del senadoconsulto *Tertullianum*, dictando algunas disposiciones sobre el derecho de los hijos para suceder en la herencia maternal, y sobre la nulidad de los matrimonios en que no se hubiese atendido á las conveniencias sociales. Otro senadoconsulto de la misma época hacia extensiva á las corporaciones y colegios la disposicion del senadoconsulto

Apronianum sobre los legados que se dejaban á las ciudades, limitando su duracion á cien años. Por un rescripto ó *epistola* de este Emperador se introdujo el principio de que uno pudiese adjudicarse los bienes de una herencia tan solo por conservar las libertades dadas en el testamento (*bonorum addictio libertatum conservandarum causa*). Otra constitucion del mismo Aurelio dispuso que el que obtuviese del fisco alguna cosa perteneciente á un tercero, pudiese adquirir la propiedad de ella por la prescripcion de cinco años. Y por otra imponia al heredero culpable del delito *expilatae hereditatis*, la pena de no poder hacer suyas jamás las cosas distraidas de la herencia por tales medios, ni aun usucapiéndolas en calidad de heredero (*pro hærede usucapiens*).

En el reinado de SEPTIMIO SEVERO se dió un senadoconsulto (precedido de un discurso pronunciado por el mismo Emperador ante el Senado) prohibiendo á los tutores la enagenacion de los bienes inmuebles de sus pupilos, aunque esceptuando las casas; y declarando válidas hasta cierta cantidad las donaciones entre marido y muger. Dióse asimismo nueva fuerza obligatoria á la ley *Julia de adulteriis*, y se alteró en algunas de sus disposiciones la *Julia de maritandis ordinibus* ó sea la *Papia Poppea*. Un rescripto de su tiempo, que mandaba se entendiese repetida en el sustituto hereditario la condicion impuesta al instituido, no era aplicable, segun nos dice Hugo, mas que en determinados casos y circunstancias. Segun el mismo au-

tor, los *Decreta*, ó *imperiales sententiæ cognitione prolata* ó *Facta*, de este mismo Emperador, recogidos y comentados por el jurisconsulto Paulo, son una de las principales fuentes del derecho romano en esta época, y se consideraron por mucho tiempo como un libro de la mayor utilidad para la inteligencia de sus leyes; admirándose en él la decision y valentía con que este sábio jurisconsulto sostenia sus doctrinas en abierta oposicion con las del monarca, que presumia de muy entendido en la ciencia del derecho.

Es de advertir que el hallarse insertas las constituciones de SEPTIMIO SEVERO en el Código Gregoriano, como las mas antiguas de los Emperadores romanos, ha dado origen á varias cuestiones históricas, todas igualmente ociosas é inútiles, porque esto debe atribuirse mas bien á la casualidad que á ninguna otra causa.

En el reinado de CARACALLA, cuyo Emperador ha dejado en las Pandectas un gran número de disposiciones legales, es notable el aumento que por una de ellas se hizo en la contribucion del cinco por ciento sobre las herencias, que ascendida á un duplo, llegó á importar la décima parte de los bienes hereditarios. Esta innovacion, que colocaba á algunos herederos en la imposibilidad de adir las herencias, privó á muchos esclavos de la libertad que se les dejaba en los testamentos, y á otra porcion de ciudadanos libres del derecho de sucesion *ab intestato*. Como

consecuencia de esta innovacion, y para que de ella resultase toda la utilidad posible al tesoro público, se concedió el derecho de ciudadanos romanos á todos los hombres libres del imperio sin distincion alguna. Sin embargo, esta disposicion debió mantenerse muy poco tiempo en observancia, porque no solo Ulpiano asegura que las antiguas diferencias entre los ciudadanos del imperio volvieron á verse de nuevo en el reinado del mismo CARACALLA, sino que *Dion Cassius* afirma que se hallaban del todo restablecidas en el de su sucesor MACRINO.

En la época de ALEJANDRO SEVERO, mas notable por sus disposiciones gubernativas que por las que se dictaron en asuntos civiles, vemos por primera vez aplicados los principios de rescision que regian para el *inofficiosum testamentum*, á las donaciones hechas *in fraudem legis*.

Estendidos mas allá de nuestro propósito los límites de este capítulo, por ser tan abundantes y de tanto interés los datos que nos ofrecen para la historia legal de Roma los reinados de los quince Emperadores que hemos mencionado, omitimos en ella la parte relativa al estado de la jurisprudencia y á la constitucion política y civil del imperio romano, y reservamos para el siguiente el exámen de estos asuntos, considerando al analizarlos como uno solo el dilatado periodo que en estos dos capítulos comprendemos.

CAPITULO IX.

Decadencia del Imperio.—Estado de la legislacion desde la muerte de Alejandro Severo hasta el reinado de Constantino.

Si al proponernos examinar en dos capítulos la historia legal del Imperio romano desde su nacimiento en Augusto hasta su traslacion á Bizancio por Constantino, hubiéramos atendido tan solo á lo que la legislacion nos ofrece de notable en tan dilatado periodo, á fin de que el cuadro que presentase en el segundo no fuese menos brillante que el que habia servido para formar el primero, es bien seguro que no habríamos prolongado los límites del anterior capítulo hasta agotar cuantos materiales presentó la codificacion de los Emperadores romanos para la historia de su derecho. Porque conviene saber á nuestros lectores, que en el corto periodo que aun nos resta por examinar, y mientras la silla imperial no abandonó las riberas del Tíber por asentarse á las orillas del Bósforo, la legislacion, acompañando al Imperio en sus tristes vicisitudes, no ofrece un monumento digno de contemplarse, ni de ocupar siquiera un instante la atencion de los que se dediquen á su estudio.

Pero como para nosotros la historia política de Roma es inseparable de su historia legal, y en obsequio á esta fraternidad hemos sacrificado mas de una vez la unidad de esta al orden é importancia de los sucesos que aquella nos presenta, no podíamos menos de considerar como un punto marcado de division aquel en que, al par que la legislacion enmudece y la jurisprudencia decae considerablemente, la historia nos enseña desarrollados ya casi todos los gérmenes de destruccion que llevaron bien pronto el imperio á su ruina. Y éranos tanto mas necesario, en orden á nuestro propósito, respetar en este lugar el lazo con que siempre hemos unido la legislacion y la política, cuanto que nada influyó tanto en el lamentable estado á que la legislacion y la jurisprudencia se vieron reducidas durante este periodo, como esos mismos gérmenes de destruccion, que desenvolviéndose lentamente, aniquilaron y redujeron por fin á la nada aquel poder que habia dominado por tanto tiempo al orbe entero. La alta consideracion que estos importantes sucesos nos merecen, no nos permiten dejarlos desapercibidos, privando á nuestros lectores de un cabal conocimiento de ellos. Por eso conduce á nuestro propósito apuntar aquí los principales, aunque nuestra intencion no va mas allá de presentar un ligero bosquejo.

El Senado romano, ese «templo augusto de la santidad, cabeza principal del Estado y consejo permanente de todos los pueblos y de todos los reyes,» en la espresion del célebre orador de la República, es el

primer objeto que llama nuestra atencion al examinar las causas de la decadencia del Imperio, porque tambien fué el primero que, minado en sus bases de fortaleza é independencia, vino á perder muy luego la alta importancia que en algun tiempo habia tenido. Y no sin motivo, en verdad. En la época de la República, y muy particularmente en sus últimos tiempos, los principales ciudadanos de Roma que eran miembros de la Asamblea senatorial, poseian inmensas riquezas, y gozaban, por consiguiente, de grande influencia en los graves asuntos del Estado; pero andando el tiempo desaparecieron estas fortunas, y los senadores perdieron, al par con ellas, su valimiento con el pueblo, y en especial con aquella parte de él que constituia su numerosa clientela.

A la vez que decaia y se debilitaba el antiguo Senado, representacion la más autorizada de la importancia y de la dignidad del pueblo romano, iba aumentando de dia en dia la presion que sobre Roma ejercian los bárbaros, preludiando la formidable irrupcion que debian hacer más tarde. Habíalos rechazado por largo tiempo la poderosa fuerza de sus legiones, obligándolos á permanecer más allá del Danubio, encerrados en los bosques de la Germania; pero los ejércitos de Roma fueron perdiendo su fuerza, la barrera cayó al suelo por diversos puntos, y volvieron los bárbaros á atacar á Italia. Lo mismo bajo el reinado de Domiciano que bajo el de Adriano; así en tiempo de Marco Aurelio como en el de Galo,

penetraban en territorio romano llevándose el botín, reaparecían luego en mayor número volviéndose á sus bosques, y en cada nueva invasión mostraban mayor fuerza y mayor audacia. Idearon los Emperadores un medio eficaz para alejarlos dándoles dinero; pero el incentivo de la ganancia fué atrayendo á los escitas, los godos, los sármatas, los alanos y los francos, unos en pos de otros al principio, y más tarde todos juntos. Así se inauguraban las grandes invasiones que algún día habían de destruir y aniquilar el poder de Roma.

Con grata complacencia mencionaremos aquí otro gran suceso, el más grande y glorioso de los sucesos que registra en sus anales la historia del mundo, el cual coadyuvó también á minar los malseguros cimientos del vacilante Imperio romano. Desde el reinado de Tiberio habían comenzado los Apóstoles á difundir con su predicación la celestial doctrina que vino á enseñar y que selló con su sangre preciosa el Hombre-Dios, muriendo en la Cruz. Cuanto contenía esta doctrina santa era la condenación más absoluta de los principios y máximas del paganismo que servían de fundamento á la sociedad romana; y como su excelencia era tan notoria, y tan evidente su superioridad sobre el deforme y repugnante politeísmo, del que la misma filosofía pagana y las altas clases habían comenzado ya á desertar, el número de sus prosélitos aumentaba rápidamente, y los cristianos llenaban muy luego el Imperio. Pero semejante revolución no podía hacerse

sin que tanto el derecho público como el derecho privado sufriesen rudos ataques y quedasen destruidos en sus bases fundamentales; sin que Roma pagana cayese á tierra bajo el influjo avasallador de la doctrina que venía á regenerar y á salvar al mundo. Por eso el cristianismo fue rechazado como un enemigo del Estado y de las instituciones, y se le persiguió cruelmente y se derramó en abundancia la sangre de sus mártires, sin presumir que esta sangre daría frutos de bendición, y que la religión cristiana se difundiría aún más rápidamente y obtendría mayores y más brillantes triunfos con la persecución y el martirio.

En el capítulo preliminar que da principio á esta HISTORIA exponemos detalladamente el venturoso cambio que en la legislación romana obró la influencia celestial del cristianismo. A aquel lugar remitimos al lector para el desarrollo de la idea que aquí no hacemos más que apuntar. Sólo añadiremos que en la lucha entre el cesarismo por un lado y la religión cristiana por otro, el primero debía sucumbir necesariamente, como sucumbió en efecto, porque no hay poder humano capaz de luchar, sin ser vencido, con el poder divino. Podrá la contienda prolongarse más ó menos tiempo, y aún aparecer victoriosa la fuerza en un periodo de más ó menos larga duración; pero, como sucedió en aquel imperio, y como ha sucedido después en épocas más cercanas á nuestros días, la victoria coronará sus esfuerzos, y

lo temporal y transitorio cederá su puesto á lo eterno é inmutable.

Para que todo flaquease y amenazase ruina en esta vacilante situacion, sólo faltaba ya por debilitar la cabeza principal del Estado, representada en las personas de los Emperadores, en ese poder que, tan omnímodo como inseguro, habia atraído á sí y revestídose de las facultades de los demás poderes; y este resultado no tardó en producirse sino muy corto espacio de tiempo. Y como una de las circunstancias que más influyeron en el desmejoramiento de las cosas públicas fué precisamente el que los Emperadores, única voz de algun prestigio para el pueblo y el ejército, apenas duraban algunos dias ó algunos meses en el trono, creemos deber exponer, aunque con suma brevedad, á nuestros lectores, las causas que concurrieron á acortar así su duracion en la silla del Imperio.

La primera de todas, la que en el reinado de la mayor parte de los Emperadores se ve repetida con más frecuencia, es la enormidad de sus vicios y crímenes. Es verdaderamente asombroso no encontrar en sus historias más que desórdenes, excesos y crueldades; así como despues de leerlas no produce extrañeza contemplar el trágico fin de cada uno de estos dramas (1). Pero no debe pasarse en silencio en este lugar una observacion importante. La corona en el Im-

perio romano no fué generalmente hereditaria, sino electiva; y como la odiosa memoria del Emperador difunto no podia recaer de esta suerte sobre su sucesor inmediato, que, á las veces contrario y enemigo suyo, se complacia mas bien en denigrarla cuanto le era posible, los escritores contemporáneos tenian una libertad omnímoda para escribir cuanto les pluguiese, de la que alguna vez pudieron abusar en perjuicio de la imparcialidad histórica.

Encomendada la eleccion de los Emperadores al brazo militar, porque á él habian debido los mismos su elevacion al poder, la inmensidad del Imperio y sus numerosos ejércitos fué asimismo una circunstancia fatal á su existencia; porque luchando estos entre sí, sin ser contrabalanceados por el influjo del poder civil, á la muerte de un Emperador cada ejército queria elegir el que habia de sucederle, y tales desavenencias ocasionaban siempre funestos resultados.

Muchas serian, si entrase en nuestro propósito enumerarlas todas, las consideraciones que aun pudiéramos esponder, ora sobre situaciones de larga duracion, ora sobre circunstancias y sucesos transitorios, que coadyuvaron no poco á la destruccion del Imperio; pero habiendo hecho una breve mencion de las principales, y deteniéndonos á considerar por un momento la influencia que pudieran ejercer en los asuntos políticos y civiles del Estado, solo nos resta preguntarnos á nosotros mismos cuál pudiera ser la legis-

(1) Véase el APÉNDICE PRIMERO, núm.º 11.

lacion del pueblo romano en una época en que el antiguo y respetable Senado no era mas que una reunion de hombres vendidos y avasallados al poder, en que las magistraturas eran el premio de las adulaciones y de las bajezas, y en que, para colmo de infortunio, los Emperadores, únicos legisladores del Estado, eran elevados al trono y arrojados de él á la merced y al capricho de unos ejércitos ambiciosos y descontentadizos.

Y á la verdad que en ninguna época, mientras la silla del imperio se mantuvo en el suelo de Italia, se vieron estas causas obrando tan de consuno y en su total desarrollo, como en el periodo de 75 años que trascurrió desde la muerte de Alejandro Severo hasta la elevacion de Constantino. Nosotros no omitiremos, sin embargo, referir lo muy poco que en asunto de legislacion se atribuye con alguna certeza á los Emperadores de esta época: seguidamente examinaremos el estado de la jurisprudencia durante el Imperio, y las variaciones notables ocurridas en su constitucion civil y política.

Observaremos por punto general con un escritor moderno, que ninguna ley nueva se ofrece á nuestra consideracion en esta época, y sí un crecido numero de *rescriptos*. De estos, el reinado de MAXIMINO nos ofrece muy pocos; algunos mas los de GORDIANO y FELIPE; y disminuyendo progresivamente en los de DECIO y GALO para aumentarse en los de VALERIANO y GALIENO, decrecen de nuevo en la época de CLAUDIO, AU-

RELIANO y PROBO, aumentándose otra vez en el reinado de CARO.

Con el mismo autor citaremos en la época de GORDIANO III el rescripto por el cual se concedió á los soldados el mismo derecho que conocemos con el nombre de *beneficio de inventario*; y otro que sancionaba el principio, ya establecido en la legislacion romana, de que la hipoteca puede aprovechar muchas veces aun al acreedor de una cesion quirografaria. En la época de AURELIANO hallamos asimismo otro rescripto, disponiendo que cuando los hijos de cualquier ciudadano hubiesen desempeñado en el ejército las funciones de *Primipilus*, estarian obligados á pagar las deudas de su padre, aunque se hubiesen abstenido de suceder en los bienes del mismo.

De DIOCLECIANO constan en el cuerpo del derecho muchos edictos, algunos de los cuales introdujeron en la legislacion romana principios nuevos y desconocidos. Tal es el que permite al vendedor pedir la rescision del contrato por lesion en mas de la mitad del justo precio, y el que autoriza al padre para revocar por causa de ingratitud la donacion que hubiese hecho á su hijo emancipado. A su época, ó por lo menos á un tiempo inmediatamente posterior, deben referirse las colecciones de dos célebres jurisconsultos, bajo los nombres de *Gregorianus Codex* y *Hermogenianus Codex*. En la última de estas hallamos un edicto notable de Diocleciano sobre el incesto.

CONSTANCIO CLORO fué el que introdujo la insinua-

cion en las actas de ciertas donaciones que en el curso de derecho merecen una mencion especial.

En medio de tantos vaivenes y trastornos políticos, la jurisprudencia romana alcanzó durante este primer periodo del imperio un grado de brillantez y esplendor á que jamás se habia elevado. Ardua y difícil empresa sería por cierto haber de describir con alguna estension cuanto de notable nos ofrece la historia de sus vicisitudes y progresos en esta época, é insertar ademas un catálogo completo de los jurisconsultos que mas se distinguieron en ella; pero como tampoco creemos conveniente esta descripcion minuciosa para que nuestros lectores adquirieran un medianio conocimiento de tan importante ramo de la historia del derecho, la reduciremos, siguiendo en un todo la excelente obra de Hugo, á la esplicacion de cinco puntos principales.—I. Cultura y estilo de los jurisconsultos.—II. Sus obras.—III. Sus lecciones orales.—IV. Sectas.—V. Noticia de los mas célebres entre ellos.

I. CULTURA Y ESTILO DE LOS JURISCONSULTOS. Al paso que el estudio de la filosofía griega influyó considerablemente en el buen método que los jurisconsultos romanos de este período adoptaron en sus escritos, la circunstancia de que su ciencia era la única verdaderamente indígena del suelo romano, fué causa de que en ellos se viese el idioma latino en toda su pureza, y que por este concepto sus obras se hayan distinguido entre las de los escritores contemporá-

neos. Observaremos, sin embargo, en cuanto á la primera de estas dos circunstancias, que no obstante la erudicion de que se hallaban adornados, y que nos demuestran las muchas citas de Homero, Hipócrates, Platon, Demóstenes y otros escritores antiguos, de que abundan sus obras, y á pesar de la severidad matemática con que deducian las mas exactas consecuencias de los principios sentados, puede tachárseles de poco versados en conocimientos etimológicos, ó sea en el arte de derivar unas palabras de otras, y de falta de distincion en sus tratados entre las reglas generales y los casos particulares, porque no cuidaban de que precediese á cada materia la esposicion de los principios ó consideraciones generales sobre la misma. En cuanto al estilo y la pureza de su lenguaje, todo cuanto pudiéramos añadir no haria mas que confirmar lo que al principio de este párrafo dejamos sentado.

II. OBRAS DE LOS JURISCONSULTOS. Cuatro son principalmente las clases de trabajos en que los jurisconsultos de este período emplearon su gran fecundidad literaria. 1.^a Compendios ó esposiciones científicas del derecho civil (*institutiones, regulæ, definitiones*), en que trazaban el cuadro general de cada materia y de las leyes relativas á ella en un corto número de hojas. 2.^a Obras mas estensas. Habíalas ya antes de la época que nos ocupa; pero versaban generalmente sobre la jurisdiccion pretoriana (*ad edictum Prætoris urbani et Prætoris peregrini*), mientras que las de esta última se intitulaban *Digesta* ó *Brevia*, divididos

todos *in partes*; ó tambien *libri juris civilis*. Se ignora el método bajo el cual estuviesen redactadas despues de la época de Sabino: solo nos consta que la materia de sucesiones era la primera de que en ellas se trataba. 3.^a Comentarios sobre algunos plebiscitos, ó colecciones de causas (*responsa, epistolæ, facta*); tratados sobre alguna materia particular, ó acerca de los deberes de ciertos magistrados (*de officio proconsulis, v. g.*); ó disertaciones sobre algunos puntos de derecho (*pandectæ, disputationes*). 4.^a Extractos de obras de otros jurisconsultos (*epitomæ, epitomata digesta ex Q. Mucio*); ó notas destinadas á rectificar algunas aserciones ó puntos de estas obras (*notæ ad Sabinum, ad Cassium, ad Papinianum*).

III. LECCIONES ORALES DE LOS JURISCONSULTOS. Habiéndose separado en esta época la práctica y la enseñanza del derecho romano, los jurisconsultos tenían discípulos que asistían á sus conferencias en clase de *studiosi*, y otros en la de *auditores*: nos consta asimismo que habia profesores de derecho civil (*juris civilis professores*), y establecimientos públicos destinados á su enseñanza: que se denominaba *opus* á lo que constituía la ciencia completa del derecho, dividida *in partes*; y que los profesores eran pagados por los *auditores* á precios adelantados. Pero nada sabemos en cuanto á si estos profesores recibían ó no emolumentos del estado, á si era libre esta enseñanza pública, si un alumno podia tener á la vez muchos profesores, si era necesario un determinado número de años

de estudio para ejercer la profesion de jurisconsulto, y si escribían á la voz de su maestro, recitando despues lo que habian escrito, como se acostumbró á hacer en épocas posteriores.

IV. SECTAS. Dejando aparte las distinciones que hacían los jurisconsultos entre *escuelas* y *sectas*, cuyas diferencias nos son enteramente desconocidas, diremos que solo hubo dos de ellas notables, distinguidas con los nombres de *Proculeyanos* y *Casianos*. Segun Hugo, los Sabinianos, á quienes se quiere hacer pasar por una secta contraria á los Proculeyanos, son generalmente citados en la historia como una escuela aislada é independiente, y sin connexion ó contrariedad á alguna otra, asi como el nombre de *Schola Pegasiana*, que tambien se atribuye á los primeros, es para el mismo Hugo una palabra vacía de sentido, porque jamás existió tal escuela entre los jurisconsultos de esta época. Con posterioridad á los tiempos de Pomponio es ya imposible deducir á qué secta pertenece cada jurisconsulto, como no sea por conjeturas fundadas en las opiniones que sostenían; y esta manera de juzgarlos ha hecho crear una nueva escuela, media entre las dos ya citadas, compuesta de todos los que no se afiliaban en sus banderas, bajo el nombre de *Miscelliones* ó *Herciscundi*; asi como ha dado origen á varias opiniones, todas igualmente desacertadas, sobre si Adriano confirmando el edicto, y posteriormente Justiniano con sus cincuenta decisiones, habian tratado de erigirse en ár-

bitros ó dirimidores de las diferencias que dividian á las sectas entre sí.

V. NOTICIA DE LOS JURISCONSULTOS MAS CÉLEBRES. Los nombres de ANTISTIUS LABEO y de ATEJUS CAPITON son los que, partiendo del reinado de Augusto, ocupan el primer lugar en la historia de los jurisconsultos eminentes; y los que principiando en Scevola, Aquilio Galo, Ciceron, Servio Sulpicio y sus brillantes discípulos, se presentan inmediatamente despues de estos últimos. El primero de ellos, que se habia formado bajo las lecciones de Trebacio, y era descendiente de una antigua é ilustre familia, amantado en los principios republicanos, que habia fortalecido aun mas con una ilustracion poco comun en sus tiempos, estuvo constantemente en pugna con el segundo, que habia sido educado por Ofilio, discípulo de Servio Sulpicio, y que bien por la debilidad de su caracter, ó porque fuese asi conveniente á sus miras particulares, se unió al Emperador Augusto, defendiendo su causa y las doctrinas monárquicas del imperio. Mas aunque en la realidad estaban divididos en sus opiniones políticas, cometen un grave error los escritores que los hacen pertenecer á diversas sectas, cuando estas no existian aun, ni se habian formulado como en tiempos posteriores. Es cierto que Labeon se apoyaba en los principios antiguos del derecho, mientras que á Capiton servian de fundamento doctrinas nuevas y poco arraigadas hasta entonces: pero la razon no es otra sino que las ideas re-

publicanas, que tan ardientes simpatías hallaban en Labeon, cuyo padre, tambien jurisconsulto, habia muerto en defensa de ellas, tenian su más sólida base en las doctrinas de la antigua constitucion de Roma, al paso que las ideas monárquicas, más del gusto de Capiton y más conformes á la educacion que habia recibido, no podian invocar en su apoyo sino doctrinas nuevas, puesto que el imperio acababa entónces de nacer.

Á Labeon y Capiton sucedieron respectivamente, en tiempo de Tiberio, los jurisconsultos COCCIJUS NERVA y MASSURIUS SABINUS, de los cuales nos dice Pomponio que todavía aumentaron las disensiones que separaban á sus antecesores. Esto no obstante, tenía Nerva grande amistad con el Emperador, *Cesari familiarissimus*, y era Sabino hombre poco acaudalado, y que vivia en gran parte de las retribuciones de sus alumnos.

A Nerva y Sabino sucedieron PROCULUS y CASSIUS, que florecieron en los reinados de Claudio y de Nerón, y dieron su nombre á las dos sectas de Proculeyanos y Casianos que más arriba hemos mencionado.

Pomponio cita asimismo á PEGASUS, prefecto de la ciudad en tiempo de los Vespasianos, como el que figuraba á la cabeza de la secta proculeyana, y tiene á su contemporáneo CELIUS SABINUS por jefe de los Casianos. Creen algunos autores que entónces tomaron los Proculeyanos y Casianos el nombre de *Pega-*

sianos y Sabinianos; y aunque ya hemos indicado la opinion contraria de Hugo acerca de este punto, nada hay que nos decida á tenerla por más acertada. Tambien menciona á JUVENTIUS CELSUS y NERATIUS PRISCUS como partidarios de los Proculeyanos ó Pegasianos en tiempo de Trajano, y á JAVOLENUS PRISCUS, ALBURNUS VALENS y SALVIUS JULIANUS, como de la secta Sabiniana y Casiana en el reinado del emperador Adriano.

Con posterioridad á los tiempos de Pomponio nos es ménos conocida la historia de los jurisconsultos notables, hasta el punto de ignorar la época en que vivió alguno de ellos cuyos escritos contribuyeron no poco á la formacion de las Pandectas. La ley de Valentiniano III sobre las citas de jurisconsultos da gran importancia á cinco de ellos, Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino, que en efecto tienen mucha en la historia de la jurisprudencia romana, y con cuya noticia concluiremos este punto.

El más antiguo de todos estos jurisconsultos es GAJUS. Aunque no puede designarse el Emperador en cuyo reinado figuró, se sabe que escribió sus *Institutas* en tiempo de Antonino Pio y de Marco Aurelio. Es el tercero de los cinco jurisconsultos comprendidos en la ley sobre citas, y su nombre se ha hecho tanto más interesante en la historia del Derecho romano, cuanto que sus Institutas, que derraman sobre ella copiosa luz, y de las que tanto se aprovecharon los compiladores de las Pandectas, se encontraron

manuscritas en Verona el año 1816, como decimos en el capítulo último de esta HISTORIA.

Pero el más notable quizá de los jurisconsultos que nos ocupan fué EMILIUS PAPINIANUS, contemporáneo y amigo de Septimio Severo, cuyo nombre figura en lugar preeminente en la ley sobre las citas, y cuyos escritos constituyen, segun Hugo, la décima-octava parte del contenido de las Pandectas.

Esto no obstante, lo mismo que Papiniano, alcanzó JULIUS PAULUS gran reputacion, debida especialmente á los libros de sentencias (*sententiarum receptarum libri V*) que escribió y redactó siguiendo el método del Edicto. Las Pandectas contienen gran número de estas sentencias; pero la utilidad de sus escritos para la historia del derecho no es comparable á la que prestan los fragmentos de Ulpiano y las Institutas de Gajus.

Contemporáneo del emperador Alejandro Severo fué DOMITIUS ULPIANUS, el que en los primeros años de este reinado tuvo á su cargo el gobierno del imperio, así como su libro sobre el Edicto fué el que en las escuelas de Oriente sirvió de guia á los profesores de jurisprudencia, á cuya clase habia pertenecido. Sus fragmentos ocupan en las Pandectas tanto espacio como los de todos los demás jurisconsultos reunidos. Entre sus obras, es notable el *Liber singularis regularum*, que era un tratado científico del Derecho romano, único en su especie; y lo poco que de él ha llegado hasta nosotros, es aún, despues de haber re-

cibido distintas formas y títulos, una de las mejores obras que pueden consultarse para todo lo relativo á las personas, la propiedad, las herencias y los testamentos con relacion á aquella época.

El manuscrito conocido bajo el nombre de *Ulpianus de edendo*, se llama así porque el primer fragmento inserto en él es de Ulpiano y está tomado del título de las Pandectas *de edendo*.

El más moderno y el ménos importante de estos cinco jurisconsultos es HERENNIUS MODESTINUS; pero tambien hay en las Pandectas vários fragmentos suyos, así como en la *Collatio mosaicarum et romanarum legum*, de que hablaremos en el siguiente capítulo.

Omitiendo, en obsequio á la brevedad, los nombres de otros jurisconsultos, y de las obras anónimas que de ellos nos quedan, concluiremos trasladando á nuestros lectores lo que dice Hugo acerca de la constitucion política del imperio romano en el periodo que nos ocupa.

Aunque el nombre de pueblo (*populus*) se usaba todavía con frecuencia en asuntos de derecho público y de derecho consuetudinario, este pueblo no se reunia ya en masa como en los tiempos anteriores, y sólo en las arrogaciones, y acaso tambien en los actos relativos al culto, se veia representado por algunos individuos: su antiguo poderío se hallaba ahora radicado en el Senado, y no pocas veces en el ejército, cuando amenazaban al Estado grandes trastornos y guerras civiles.

Los Senadores (*virī clarissimi*), elegidos por el Emperador, disfrutaban de ciertos privilegios, estensivos algunos á sus mugeres; pero tambien estaban privados de algunas ventajas que eran comunes á todos los demas ciudadanos, como por ejemplo la libertad de casarse á su arbitrio. Las facultades del Senado se reducian á nombrar sucesor al Emperador difunto, declarando á este último digno de la apoteosis, ó infamando su memoria, con la invalidacion ademas de todos los actos de su reinado. Los senadosconsultos eran las únicas leyes del imperio: las magistraturas mas antiguas y respetables se confiaban á los miembros del Senado; y para castigar los crímenes públicos, esta asamblea, constituyendo un tribunal de justicia, pronunciaba la sentencia, de la que en ciertos casos no se podia apelar ni aun para ante el gefe supremo del Estado.

El Emperador ó los Emperadores (porque algunas veces reinaban dos ó mas al mismo tiempo) eran nombrados por el Senado, como antes indicamos, y elegidos entre los miembros de esta corporacion; pero su eleccion fué muy pocas veces libre y espontánea. En tiempo de paz estaba sujeta á la influencia del principio de sucesion respecto al Emperador difunto, que podia fundarse, con arreglo al derecho civil, en la adopcion ó en el testamento del finado. Y en tiempo de guerra se hacia á arbitrio del ejército, que era el que generalmente la decidia.

Revestido el Emperador de los poderes legislati-

vo, ejecutivo y judicial en las materias civiles y criminales, acostumbraba ejercerlos, ó por sí solo, ó en union con el Senado. Sabemos positivamente que consultaba para el ejercicio de sus facultades Reales á las personas versadas en el conocimiento del derecho; pero no nos consta si este consejo era una verdadera institucion establecida y reconocida por las leyes, y si tenia alguna analogía con los que de esta especie nos enseña la historia de todos los pueblos en el gobierno de sus Reyes.

Los magistrados romanos de este período pueden dividirse en dos clases. 1.^a Aquellos cuya existencia data desde los primeros tiempos de la República, como los Cónsules, Pretores, Tribunos, Cuestores, Ediles y otros muchos, de que en el capítulo sexto hemos hecho mencion especial. Y 2.^a los que debieron su creacion á los Emperadores, particularmente en tiempo de Augusto: tales son los Prefectos del Pretorio (*Præfecti Prætorii*); el Prefecto de la ciudad (*Præfectus urbis*), á cuyas órdenes estaba el *Præfectus vigilum*; los *Procuratores Cæsaris*, y los *Legati Augusti* ó *Augustales*, que tenian á su cargo el gobierno de las provincias imperiales. El Egipto tenia un prefecto, creado en el reinado de Augusto por un plebiscito especial, para el mando de esta importante provincia.

Las autoridades municipales, llamadas simplemente *magistratus* sin la adición de *populi romani*, no experimentaron en este período cambio alguno digno de observarse.

CAPÍTULO X.

Vicisitudes de la legislacion romana desde la elevacion de Constantino á la silla del Imperio hasta el reinado de Justiniano.

Grandes é importantes son los acontecimientos que la historia romana nos ofrece al llegar al reinado del emperador Constantino. Con él tenemos que abandonar ya para siempre aquella orgullosa Roma, que desde el Mediodía de Italia hizo resonar su nombre por todo el universo, y que más tarde lo dominó con el derecho de su fuerza irresistible. Con él nos alejamos de la pátria de Bruto y de los Gracos, de Régulo y de Caton, de Pompeyo y de César, de Ciceron y de Servio Sulpicio. Con él perderemos tambien de vista aquel soberbio Capitolio, que dictó leyes al mundo. Porque muy luégo los mares del Mediodía, transportándonos á la antigua Grecia, nos van á conducir á la nueva metrópoli, que desde las orillas del Bósforo acaba de sustituir á la Ciudad Eterna en el ejercicio de su omnímodo poder.

Y en verdad que la elevacion á la suprema dignidad del Estado de un Emperador como Constantino, que despues de vencer las temibles águilas del

Imperio bajo la enseña del Lábaro, quiso además verse representado en la plaza pública de Roma con una cruz en la mano, fué un acontecimiento de la más alta importancia y de la más trascendental influencia en los destinos del imperio romano y en el carácter de aquella legislación, que estaba llamada á dominar, andando el tiempo, en todas las naciones de Europa. El reinado de Constantino inaugura el principio de ese venturoso periodo de transformacion, en que, deponiendo el antiguo derecho romano su intolerable rigorismo y la marcada injusticia que entrañaban las más importantes de sus disposiciones relativas al derecho civil, habia de someterse á la divina influencia de la religion santa cuyas máximas se habian ido infiltrando poco á poco en aquella sociedad con la predicacion de los varones apostólicos, con los luminosos escritos de los Padres de la Iglesia y con el conmovedor ejemplo de los Santos. Por eso el nombre de aquel grande Emperador ha atravesado los siglos lleno de gloria, sin que hayan podido empañarla los ataques de los ciegos admiradores de la Roma pagana; y no habrá fuerza ni poder humano bastante á arrancarle los inmarcesibles lauros que alcanzó haciendo cristianas, hasta donde le fué posible, las constituciones y las leyes de su tiempo, y preparando así la grande obra que, continuada por sus sucesores, vino á terminar dos siglos despues el emperador Justiniano, dejando el derecho romano tan mejorado y engrandecido bajo la influencia de

aquella celestial doctrina, y legando esta rica herencia á las generaciones venideras.

No nos detendremos á examinar en este lugar la influencia que se atribuye á la traslacion de la silla imperial en las vicisitudes que experimentó aquel pueblo, un dia señor del universo. Cuestion es esta demasiado grave para tratarse con la brevedad que nuestro plan exige (1); conduciendo ahora á nuestro propósito examinar lo más notable que la legislación bizantina nos ofrece en los reinados de la época que recorreremos.

Es el del emperador CONSTANTINO, no sólo el primero, sino tambien el que la historia del derecho nos presenta como más importante, por las muchas innovaciones que en él recibió la legislación bajo el benéfico y saludable influjo del Cristianismo. Desde luégo merecen notarse dos disposiciones adoptadas en

(1) La traslacion de la silla imperial desde Roma á Bizancio ha sido juzgada de muy diferente manera por los historiadores modernos. Un escritor inglés, autor de un excelente compendio de historia romana, la considera como un grañ mal: dice que, á causa de ella, aquel grande imperio, á la manera de una flor trasplantada á un clima extraño, desfalleció por grados, degeneró, y al fin se redujo á la nada.

En otro escritor español no ménos célebre se leen estas palabras: «La historia justifica la traslacion de la capital al Bósforo; sin ella, la caida de Roma hubiera causado la del imperio, y la caida de Roma era segura apenas los bárbaros hubiesen salvado las barreras del Danubio y del Rhin.»

materia de derecho constituyente, de las cuales una declaraba nulos y de ningun valor los rescriptos en que no apareciese la fecha de su extension, y otra preceptuaba que el derecho consuetudinario no pudiese destruir nunca la práctica establecida por una ley escrita. En materias civiles son muchas las que sobre la patria potestad, las nupcias, las herencias, las tutelas, la esclavitud y algunos otros ramos del derecho vinieron á recibir fuerza legal bajo el reinado del Emperador cristiano.

Estableció, con relacion á la patria potestad, que los ahorros que el hijo de familia hiciese sobre sus empleos en Palacio (*palatini*) le constituyesen un patrimonio ó peculio castrense. Que en los bienes que hubiese el hijo por parte de su madre no disfrutase el padre más que el usufructo, el cual tambien perderia cuando pasase á segundas nupcias; primer ejemplo de restricciones al omnímodo derecho que siempre tuvieron los padres sobre los hijos. Prohibióles asimismo la venta de éstos, á ménos que fuesen recién nacidos y que los padres se hallasen en caso de extrema necesidad; y más adelante llegó á abolir del todo, como era justo y natural que lo hiciese, este abominable y repugnante derecho.

La institucion del matrimonio halló tambien en este Emperador el apoyo que no podia ménos de darle un príncipe tan religioso; siendo de suma utilidad las disposiciones que, ya directa, ya indirectamente, se encaminaban á fomentar la union santa é in-

disoluble. Con esta mira declaró que pudiesen legitimarse por el subsiguiente matrimonio de los padres los hijos nacidos de concubinato; con el mismo fin prohibió el trato carnal con mas de una concubina, y dió tambien fuerza obligatoria á los esponsales ó promesas de matrimonio futuro. Esto no obstante, la prohibicion de contraer nupcias por desigualdad de clases subsistió durante su reinado con mas fuerza que nunca.

En materia de tutelas y curatelas es de observar que anuló las disposiciones de la ley Claudia, de que hemos hablado en el reinado del Emperador de este nombre, que constituyó una hipoteca legal á favor del pupilo sobre los bienes de su tutor, y que despojó á este del derecho de venta sobre los bienes inmuebles ó muebles del pupilo que escedieran de un precio determinado. Declaró á los jóvenes exentos de la curatela cuando hubiesen cumplido los diez y ocho años; pero les obligaba, para disfrutar esta libertad, á que justificasen solemnemente su buena conducta.

En asunto de *herencias y testamentos* dispuso que se pudiese instituir herederos á las Iglesias, prohibiéndolo al propio tiempo respecto de los hijos naturales. Mas adelante se permitió que se les asignasen alimentos. Ordenó asimismo que la *querella inofficiosi testamenti* de parte de los hermanos no pudiese intentarse en otro caso que en el de haberse preferido á estos una persona torpe, y de parte de la madre contra el testamento de los hijos, en el caso de que es-

ta no hubiese tenido ni tuviese mala conducta. En cuanto al codicilo no confirmado por testamento, estableció, como Augusto, que solo fuese válido cuando se hubiese hecho en presencia de cinco ó seis testigos.

Acerca de la sucesion ab intestato dispuso que la madre que no tuviese el *jus liberorum* entrase, como los demas agnados, por una tercera parte de la herencia: no pudiendo pasar de dos terceras la que lo tuviese, cuando juntamente con los hermanos concurriese un tio del padre. De los bienes vacantes, que eran muy comunes en esta época, disponia el Emperador á su arbitrio; y de aqui dimanaron las *successiones extraordinariæ*, de que tantos ejemplos se nos ofrecen en este período, y aun en tiempos posteriores.

La esclavitud no fué abolida por Constantino, ni tampoco mejorada la suerte de los esclavos; pero introdujo el nuevo método de manumision *in sacrosanctis ecclesiis*.

En el reinado de CONSTANTINO II, CONSTANTE y CONSTANCIO, que siguió al de su padre Constantino, es notable una constitucion contra el uso de las fórmulas judiciales (*juris formulæ*), fundada, segun unos, en el deseo de simplificar esta parte formularia de los juicios, y segun otros en la tendencia general á destruir todo lo que estaba basado en las antiguas costumbres de los romanos. En el mismo reinado principiaron á establecerse los impedimentos de matrimonio por di-

ferencia de religion, como entre cristianos y judíos, y por los grados de parentesco, v. gr. entre cuñados y cuñadas, ó entre tios y sobrinos.—Se introdujo la prescripcion inmemorial, ó sea de cuarenta años.—Se disminuyó el rigorismo antiguo acerca de la precisa é indispensable institucion de heredero.—Se prohibió que el padre adquiriese las herencias dejadas al hijo, cuando este era aun infante ó menor de siete años, como antes sucedia. No podia tener lugar la queja de inoficioso testamento cuando el padre ordenaba que se completase la porcion legítima al hijo desheredado. En la sucesion ab intestato de un soldado que no dejaba heredero, era preferido al fisco su regimiento (*vexillatio*); y se permitió á la madre y al patrono revocar las donaciones que hubiesen hecho á sus hijos ó libertos, en las primeras por ingratitud, en las segundas por superveniencia de hijos.

JULIANO, que sucedió á los hijos de Constantino, hizo notable su reinado por haber abjurado la religion cristiana; y examinado bajo este aspecto, ha sido su nombre de odiosa recordacion en la historia del imperio de Oriente; pero sus constituciones merecieron ocupar un lugar en los códigos Teodosiano y Justiniano, aun cuando fueron muy pocas por la corta duracion de su reinado. Observóse en él una tendencia constante á fortificar las prácticas antiguas contra las útiles innovaciones introducidas por Constantino.

Las constituciones de JOVIANO son generalmente de la misma naturaleza que las de su antecesor: ci-

taremos una por la que se prohibia contraer matrimonio con doncella consagrada al culto.

Reuniendo bajo un mismo punto de vista, porque realmente se hallan ligados en la historia, á VALENTINIANO I, su hermano VALENTE y sus hijos GRACIANO y VALENTINIANO II, notaremos en su reinado la disposicion en virtud de la cual la muger no podia casarse hasta pasado un año despues de la muerte de su marido; la que concedia al que denunciaba á un mendigo que estaba aún útil para trabajar, la propiedad ú otro derecho análogo sobre la persona de éste: la que establecia que se pudiese instituir herederos á los hijos naturales hasta en una duodécima parte de la herencia: la que restringia el ejercicio de la *querella inofficiosi testamenti* al término de cinco años; y otra que daba mas estension al derecho de sucesion recíproca entre la madre y sus hijos.

Asimismo ordenaron que las arras dadas en seguridad de matrimonio no se restituyesen cuadruplicadas por falta de celebracion de este contrato, cuando la novia fuese menor de diez años. Y establecieron en materia de procedimientos judiciales, que todo cuanto en ellos se actuase fuese escrito, quedando obligada la parte vencida á satisfacer á su adversario las costas y el veinte y cuatro por ciento de la suma cuya consignacion se hubiese mandado judicialmente.

En el reinado de TEODOSIO I, llamado tambien TEODOSIO EL GRANDE, se prohibieron los matrimonios entre los primos hermanos bajo pena de ser que-

mados vivos, si es cierto lo que sobre este punto nos dice un escritor; y se hizo imposible la venta de los hijos, declarando que ningun derecho se trasmitia por ello al comprador. Ordenó que las viudas, para poder ser tutoras de aquéllos, renunciassen á las segundas nupcias, y que, en caso de contraerlas, los bienes del nuevo marido sirviesen de garantía á los hijos del primer matrimonio.

ARCADIO y HONORIO impusieron graves penas al divorcio cuando se verificaba por causas leves, y dispusieron que las utilidades que el hijo de familias obtuviese en las funciones de la administracion de justicia ó del foro, se considerasen como peculio castrense. Dieron fuerza testamentaria á los escritos dirigidos al Emperador, en los cuales designaba el firmante la persona á quien deseaba dejar sus bienes.

TEODOSIO II y VALENTINIANO II establecieron las causas por que podia verificarse el divorcio. En su tiempo empezó tambien á darse á los testamentos la forma solemne que más adelante tuvieron, llevando las firmas del testador y los testigos. Débese á estos Emperadores otra disposicion, inspirada por un noble espíritu de proteccion á la Iglesia, en virtud de la cual las iglesias ó conventos tenian derecho á heredar á los que morian sin dejar testamento ni herederos ab-intestato.

LEON I dispuso que las obvenciones obtenidas en los cargos eclesiásticos constituyesen para el hijo un peculio castrense. Nada más justo que una disposi-

cion semejante, cuando se habia dado ya este carácter á otras utilidades que no tenian una procedencia tan respetable; mucho más teniendo en cuenta que el sacerdote cristiano debia ser considerado, aún cuando fuese hijo de familia, como una persona constituida en dignidad, y acreedora al mayor respeto dentro de la familia misma. Además declaró válidas las estipulaciones, aún cuando no se hubiesen empleado en ellas las fórmulas solemnes.

En tiempo de ANASTASIO fué restringiéndose cada vez más aquel poder paterno, tan riguroso en lo antiguo entre los romanos, si bien por medios que todos tendian á conciliar los derechos de familia. Dispuso asimismo este Emperador que cuando un acreedor cediese á otro su crédito, esta cesion sólo diese derecho á reclamar del deudor lo que el cesionario habia recibido al hacerla.

Del reinado de JUSTINO es una disposicion por la cual se dió forma y carácter especial al testamento del ciego.

Sin perjuicio de mencionar más adelante, y con algun mayor detenimiento, las disposiciones de Justiniano, último de los Emperadores de este periodo; y aún cuando al terminar este capítulo damos algunas noticias de la constitucion política del imperio, creemos deber consignar aquí algunos rasgos característicos de esta época, especialmente en el personal de las altas dignidades del Estado. Concíbese, en efecto, que la poderosa influencia del Cristianismo, junta-

mente con la traslacion de la capital de Roma á Bizancio, habian de producir modificaciones en el orden político, social y administrativo; y una de ellas fué el realce que se dió á algunas dignidades, al mismo tiempo que otras fueron eclipsándose. Fijaremos especialmente la atencion en los *Obispos*, y tambien en los *patricios* y *condes del Consistorio*.

Elevóse entónces á los *Obispos* al nivel de las más altas dignidades del Estado; y vióseles rodeados de aquel respeto, de aquel prestigio, de aquella consideracion que les daba lo augusto de sus funciones, el carácter sagrado de su ministerio, las grandes virtudes que los adornaban, y aquel conjunto de deberes de caridad, aquella constante proteccion á todos los desvalidos, que lleva consigo el espíritu del Cristianismo, y que, regado con la sangre de sus mártires, le valió tantos y tan grandes triunfos. Por el atractivo que inspiraba la autoridad episcopal, se concedió á los Obispos facultad para emancipar á los esclavos en las iglesias; se les dió participacion en los Consejos que nombraban los tutores y curadores; se les invitó á reemplazar á los magistrados durante su ausencia, y sus consejos eran oidos con respeto por el Emperador en los grandes negocios del Estado.

Como el espíritu del Cristianismo, espíritu de paz y de amor, era enemigo de los procesos y reyertas judiciales, y como por otra parte la jurisprudencia romana facilitaba tanto las recusaciones de los jueces y el recurso á los árbitros, todo esto contribuyó

mucho á la intervencion de los Prelados en la administracion de justicia. Constantino los invistió de un poder jurisdiccional, que, aunque voluntario (nos referimos á cuanto no se relacionaba con los asuntos del culto y de la Iglesia), era aceptado con sumo gusto por los fieles, los cuales sometian á él sus diferencias; y esto produjo los mejores resultados en la práctica.

Dió Constantino el nombre de *patricios* á algunos personajes eminentes á quienes eligió por consejeros íntimos. Perpetuóse esta dignidad en los reinados de los demás Emperadores, y confería grande honor á las personas que de ella estaban investidas.

Hacia ya algun tiempo que los príncipes acostumbraban reunir en torno suyo una especie de Consejo de Estado, llamado *Consistorium*, en el cual se ventilaban los asuntos más importantes; y esta institucion, no sólo halló grande apoyo en Constantino, sino que este Emperador aumentó el número de los individuos del Consistorio, que se denominaban *Comites consistoriani*. Tambien estableció en Constantinopla un Senado semejante al de Roma, que venía á ser como el Consejo del Imperio, al propio tiempo que el Consistorio lo era del Emperador.

Más adelante hallarán nuestros lectores otras noticias sobre la constitucion política y administrativa del imperio.

Viniendo ahora al reinado de Justiniano, diremos que concedió el derecho de ciudadanía á todos los

manumitidos sin distincion alguna; ordenó que el esclavo poseido por muchos dueños pudiese ser restituido á la libertad; y que en la institucion de heredero hecha en un esclavo se subentendiese tácitamente la cesacion de la esclavitud. Prohibió las nupcias entre los paganos y los que habian recibido el bautismo. Estableció la oblacion á la curia (*oblatio curiae*) como medio de adquirir la patria potestad. Dispuso que pudiese abdicarse este mismo poder por una simple declaracion ante la autoridad competente, sin que fuese preciso celebrar una venta simulada. Abolió la diferencia que existia desde muy antiguo entre las cosas *mancipi* y las *nec mancipi*, y en particular la que separaba los fundos itálicos de las propiedades situadas fuera de su territorio. Asimiló una á otra la usucapion y la posesion *longi temporis*, fijando en tres años la duracion de la primera, con aplicacion siempre á las cosas muebles. Prohibió la enagenacion del fundo dotal, aun mediando el consentimiento de la muger, favoreciendo extraordinariamente los derechos de esta á la reivindicacion de la dote. Y dictó un considerable número de disposiciones relativas á las herencias y á los modos universales y singulares de adquirir, todas las cuales ocuparon despues un lugar en los célebres códigos de su época.

Poco podremos decir sobre el estado de la jurisprudencia romana en este periodo, porque además de que en el reinado de Alejandro Severo se habia elevado esta ciencia á demasiada altura para que

pudiera mantenerse en ella por mucho tiempo, la teología vino también á ejercer sobre la misma una gran influencia, despues que las vicisitudes políticas y civiles habian contribuido no poco á alterar su antiguo caracter. Diremos sin embargo lo que nos parezca mas digno de observarse acerca de su estado en este período.

ESCUELAS. Entre los establecimientos públicos destinados á la enseñanza del derecho, que existian en diferentes puntos del imperio con la denominacion de escuelas, merece particular mencion la de Berito, en Siria, tan célebre por su renombre literario como por sus tristes vicisitudes y su trágico fin. Despues de haber llegado á su mayor áuge en los siglos III y IV de la era cristiana, fué destruida dos veces por otros tantos terremotos; y reedificada en ambas ocasiones, pereció por último definitivamente en el incendio de Fenicia.

JURISCONSULTOS. Gregorio y Hermógenes, que pertenecen en nuestra historia á esta época y también á la anterior, mediante á haber vivido en el reinado de Diocleciano y en tiempo del Emperador Constantino, han hecho célebre su memoria por las colecciones que publicaron bajo sus nombres, y de que hemos hecho mencion en otro lugar. El segundo de ellos, mas eminente todavía que el primero, escribió asimismo un tratado ó compilacion del derecho romano (*epitome*). A estos añadiremos otros dos jurisconsultos bien conocidos en la historia del dere-

cho, que son AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS Y JULIUS AQUILA.

Viniendo ya á los tiempos del periodo que en este capítulo se comprende, ó lo que es lo mismo, al reinado del Emperador JUSTINIANO, colocaremos á la cabeza de los jurisconsultos de esta época al mismo Emperador, debiendo mencionar despues como muy principal á TRIBONIANO, hombre dotado de muchos conocimientos, y poseedor de una rica coleccion de libros en materia de derecho romano. A su lado figura también TEÓFILO, el mas antiguo de los jurisconsultos de este periodo, autor de un excelente comentario á la Instituta de Justiniano, cuya obra también compuso el mismo. Sus trabajos sobre el Código y las Pandectas no tienen á nuestros ojos la misma importancia; y otro tanto podremos decir sobre los de sus contemporáneos y colaboradores, DOROTHEUS, THALELEUS, THEODORUS HERMOPOLITES, y CYRILLUS.

OBRAS. Aunque ignoramos quien fuese su redactor, nos consta que se escribió en esta época una obra destinada á hacer conocer á los jurisconsultos la analogía que existia entre las leyes de Moisés y el derecho romano, la cual llevó por epígrafe *Collatio Moisaicarum et Romanarum legum*. Constaba de diez y seis títulos, de los cuales los quince primeros versaban sobre los delitos y el último sobre materias de derecho civil. Bajo el título de *Consultationes* se escribió también otra obra, que, como lo indica su mismo

nombre, no era mas que una coleccion de consultas ó investigaciones acerca de la doctrina antigua de los jurisperitos sobre algunos puntos de derecho. La opinion del jurisconsulto Paulo, de cuyas sentencias contiene una parte considerable, se ve en ellas generalmente acatada sobre todas las otras.

MÉTODO DE ENSEÑANZA EN EL DERECHO. Aunque por las noticias históricas que tenemos acerca de la enseñanza del derecho romano en el período anterior á Justiniano, no podemos determinar con certeza si era uno mismo el método que en todas las escuelas se observaba, diremos no obstante que en los establecimientos públicos de Constantinopla y Berito, cuyas prácticas debian servir de modelo á los demas de esta clase en el imperio, habia cuatro profesores (*antecessores*) encargados de su direccion é inspeccion general; y que los jóvenes que se dedicaban á la jurisprudencia tenian obligacion de estudiar cinco años, aunque no se consideraban como verdaderos discípulos sino durante los tres primeros, los cuales se dividian cada uno en dos partes desiguales, estudiándose en el mismo año dos cursos ó dos materias distintas. Los nombres con que se designaba á los jóvenes estudiosos iban variando á medida que adelantaban en su carrera. El primer año se llamaban *Dupondii*, y en él estudiaban las Institutas de Gajus y los cuatro *libri singulares* de tutelas, dotes, testamentos y legados. El segundo año se denominaban *Edictales*, y en él aprendian el *Edicto*, ó mas bien los escritos de

Ulpiano sobre este código. En el tercero se les decia *Papinianistæ*, siendo el objeto principal del curso la materia de estipulaciones y el estudio de ocho libros de los diez y nueve que formaban las respuestas de Papiniano. El año cuarto se llamaban *Lytæ*, y se ejercitaban en interpretar los pasages de los jurisconsultos con ayuda de los escritos de Paulo. Por último, el quinto año se denominaban *Prolytæ*, dedicándose en él al estudio de las constituciones. En todas estas enseñanzas los profesores omitian en sus explicaciones las doctrinas y prácticas que habian caido en desuso.

Justiniano alteró el método de esta enseñanza, aunque tomando por base el mismo que se practicaba antiguamente. Los principiantes se llamaban *Justinianistæ*, y estudiaban en el primer año sus Institutas y la primera parte (*prota*) de las Pandectas (lib. I al IV inclusive). En el curso del segundo aprendian la segunda parte de las Pandectas, llamada tambien *de judiciis*, ó la tercera, en la cual se trata de los contratos que se perfeccionan con *la cosa* y con *el consentimiento*, mediante á no estar en uso los que se perfeccionaban con *la escritura* (*litteris*). Tambien se ocupaban nuevamente del tratado de cosas (*de rebus*, lib. XII al XIX inclus.). Y á esto se agregaban como *libri singulares*, los libros XXIII, XXVI, XXVIII y XXX comprendidos en la cuarta parte (lib. XX al XXII inclus.), y en la quinta (lib. XXVIII al XXXVI inclus.). En el tercer año estudiaban to-

das las materias que se habian omitido en el primero, y al mismo tiempo los libros XX, XXI y XXII, que mas tarde recibieron el nombre colectivo de *Antipapinianus*. El año cuarto leian los diez libros restantes de la cuarta y quinta parte de las Pandectas. Y el quinto año estaba destinado á una parte de las Constituciones imperiales, la sesta de las Pandectas (lib. XXXVII al XLV inclus.), y la sétima (lib. XLVI hasta el fin), de las cuales ninguna se designaba por nombre ó denominacion especial.

Habiendo espuesto cuanto dice relacion al estado del derecho y de la jurisprudencia romana en el período que nos ocupa, terminaremos este capítulo con algunas observaciones sobre la constitucion política y eclesiástica del imperio, y sobre la administracion de justicia en asuntos criminales y civiles.

En la época cuya historia nos ocupa, reunia el Emperador en su persona todos los poderes relativos á la suprema gobernacion del Estado. La autoridad imperial no continuaba dividida hácia los tiempos de Justiniano en las monarquías de Oriente y Occidente, como lo habia estado en algunos de los reinados anteriores. Pero fue práctica no interrumpida el que los Emperadores debiesen su elevacion al poder á las revueltas intestinas del imperio ó á las intrigas de los cortesanos y aduladores. Y ademas del poder legislativo, á cuya sombra eran invadidas muchas veces las atribuciones de las autoridades eclesiásticas y civiles, las facultades del Emperador comprendian ade-

mas el ejercicio del poder judicial y del ejecutivo. De él recibian sus cargos y las facultades anejas á ellos todos los magistrados y funcionarios públicos.

Entre estos se consideraban como mas importantes los empleos de palacio (*Quæstor sacri palatii, præpositus sacri cubiculi*), entre los cuales se contaban asimismo los denominados *Palatini*. Su rango y sus dignidades se hallaban establecidas sobre bases fijas y en gradacion rigurosa, dándose á sus asignaciones el nombre de *sacræ largitiones*. La dignidad consular llegó á caer en desuso, como otras muchas de las antiguas magistraturas romanas. El senado estaba sometido al prefecto de la ciudad, y sus atribuciones no eran ya otras que las de un tribunal de justicia. Los gobernadores de las Provincias (*Rectores*) habian vuelto á reunir en su persona todos los ramos de la administracion pública; pero los Obispos participaban de su autoridad.

Las autoridades municipales eran los *Defensores* de las ciudades y los *Decuriones* ó *curiales*, cuyas funciones tenian la mayor importancia en los actos judiciales y en los asuntos de administracion y gobierno interior. Tambien se empleaba frecuentemente el ministerio de los *Tabelliones*, funcionarios públicos que usaban de un papel con sello (*protocollum*), cuyo sello les estaba prohibido cortar.

Ejercian los Obispos un poder muy estenso, y tenian una especie de tribunal para el ejercicio de su jurisdiccion, que se conocia con el nombre de *Epis-*

copalis Audientia. Presidia á su nombramiento el medio de la eleccion, y eran sacados algunas veces de entre los legos.

La Iglesia poseia cuantiosos bienes; y lejos de pensarse en impedir la acumulacion de tantas propiedades, se favorecia por el contrario su aumento, proporcionándole diariamente nuevas adquisiciones, y oponiéndose al propio tiempo á la enagenacion de sus propiedades antiguas.

La situacion militar del Imperio no presentaba hácia los últimos tiempos de este periodo el aspecto mas brillante. La disciplina y la organizacion del ejército se hallaban en muy mal estado, porque los emperadores no guerreaban, las altas graduaciones se vendian al encante, y sus compradores las adquirian con la única mira de disfrutar las prerogativas anejas al estado militar, en el cual se incorporaban frecuentemente algunos individuos condenados á graves penas por sentencia judicial, y los monjes que desertaban de las órdenes religiosas en que habian profesado.

Las rentas públicas se hallaban tambien en estado de decadencia, porque las guerras y las construcciones de suntuosos edificios llegaron á agotar el tesoro que dejó al fin de su reinado el emperador Anastasio. En vez de los antiguos impuestos que Augusto estableció sobre las sucesiones, y que no eran ya, como en otros tiempos, una fuente inagotable de riqueza á causa del gran número de personas á quie-

nes el emperador habia dispensado de su pago, se establecieron otros nuevos, enteramente contrarios á la buena administracion; y como estas gabelas no eran aun suficientes á cubrir las atenciones del Estado, Justiniano hizo recoger dinero en cualquier parte donde fuese posible encontrarlo. Tambien fué este emperador el que introdujo el monopolio, ó sea el derecho esclusivo de vender ciertos objetos, con cuyo proceder perjudicó marcadamente al comercio de Constantinopla.

La instruccion pública aplicada á los asuntos religiosos se consideraba entonces en el Imperio como un asunto del mayor interés y trascendencia. Se ponía el mayor cuidado en estirpar todas las opiniones condenadas por el último concilio ó por disposiciones emanadas de los tribunales; y cuando los emperadores las toleraban, no se avergonzaban de esponer los motivos de esta tolerancia.

Los establecimientos consagrados á la instruccion pública en general puede decirse que eran únicamente las escuelas de derecho. La de Atenas no tardó en espiar con su trágico fin la adhesion que profesaba á las doctrinas religiosas de los filósofos griegos. Por lo que hace á las artes, era tal su estado de decadencia y abatimiento, que el dorado y la brillantez exterior de los objetos se consideraban como las únicas causas que podian darles algun valor.

Hé aquí cuanto podemos decir acerca del estado político y legal de Roma en la época que concluye

con la elevacion de Justiniano á la silla imperial de Bizancio. En ella se inaugura para su historia una nueva era, despues que reducida la legislacion por aquel emperador á un cuerpo completo de doctrina, vino á experimentar en los siglos posteriores las vicisitudes y alteraciones de que vamos á ocuparnos en los capítulos siguientes.



CAPITULO XI.

Examen y juicio crítico de los códigos de Justiniano, y de las demas adiciones que componen el *CORPUS JURIS CIVILIS*.

Antes de entrar de lleno en el asunto que es objeto del presente capítulo, nos parece no solo de la mayor utilidad, sino aun de necesidad indispensable, manifestar á nuestros lectores por una breve reseña histórica el estado de la codificacion en los imperios de Oriente y Occidente, desde la muerte de Constantino hasta la elevacion de Justiniano á la dignidad imperial en el año 527 de la era cristiana.

Estinguida la casa de Constantino con la muerte de Juliano, concluida al poco tiempo de su aparicion la raza de los Valentinianos, y dividida la silla del Imperio entre muchos monarcas desde que comenzaron á ocuparla los débiles sucesores de Teodosio, fué el emperador segundo de este nombre el primero que hizo redactar á Antioco y otros seis jurisconsultos notables, en el año 438 de J. C., una coleccion clasificada por orden de materias, de las leyes que habian caido en desuso en la totalidad del Imperio ó en alguna parte de él. Tambien fué esta coleccion la pri-

mera á que se dió el nombre de un emperador, llevando, como era natural, el de aquel por cuyas órdenes se habia redactado; y así se denominó en efecto *Theodosianus Codex*, ó sea *Código Teodosiano*. El principal trabajo de sus compiladores consistió en dividir una misma constitucion, ó muchas de ellas reunidas, en tantas porciones como creyeron necesarias para poder estender todo cuanto en ella se contenia en cierto número de títulos. Componíase su totalidad de 16 libros, cada uno de los cuales se halla dividido en una porcion de aquellos. La parte que en este Código hace relacion al derecho civil es la mas débil de todas, y se hallaba contenida precisamente en los libros que se han perdido, á saber, desde el primero hasta el quinto, puesto que hoy dia solo poseemos una parte del sexto, y los que siguen hasta el completo de esta coleccion legal desde el séptimo en adelante.

Dictáronse con posterioridad á la formacion de este Código una considerable porcion de ordenanzas, á las cuales se dió por esta circunstancia el nombre de *Novelas*, y que se hallan unidas al Código Teodosiano en forma de apéndice. Estas colecciones estaban destinadas al uso de ambos imperios indistintamente: pero no siendo el derecho que regia en Oriente el mismo que se hallaba establecido en Occidente, es de creer que no tenian en aquel otra aplicacion que la de dar á sus habitantes un conocimiento perfecto de las leyes vigentes en este último.

Conteníase tambien en el Código Teodosiano la

célebre ley de Valentiniano III sobre las citas de los jurisconsultos, que establecia una especie de tribunal compuesto de cinco de los antiguos jurisperitos ya muertos, y de algunos otros que á estos habian precedido. Segun esta ordenanza, que ahora llamamos *ley de citacion*, se dió una especie de autoridad legal á todas las obras de *Papinianus*, de *Paulus*, de *Gajus*, de *Ulpianus* y de *Modestinus*, y luego á las de aquellos jurisconsultos antiguos, cuyas opiniones y tratados habian sido recibidos y esplicados por estos cinco, aunque despues de confrontar al efecto sus manuscritos y de fijar definitivamente su verdadera leccion. Cuando las opiniones de estos se hallaban encontradas, debia decidir la pluralidad de votos; y si estos formaban empate, la opinion de *Papinianus* debia predominar sobre todas las otras, quedando confiada la decision, cuando este nada decia, á la sabiduría y prudencia de los jueces. Debe observarse que estas ordenanzas hicieron muy poco en favor de la ciencia, porque en lugar de un profundo examen de las diferentes opiniones y doctrinas de los jurisconsultos, el juez se veia precisado en cierto modo á contar los votos.

En el ínterin parecia cumplirse por instantes el grande acontecimiento de la emigracion de los pueblos, de tal suerte que se les veia desbordarse de los remotos climas del norte y del éste de la Europa, precipitándose sobre la parte occidental del Imperio romano. La Italia misma, núcleo y primitivo cen-

tro de este Imperio, llegó á verse muy pronto dividida en tantas naciones como provincias contenia; y la orgullosa Roma tardó muy poco en ser dominada por los mismos guerreros alemanes, que despues de haber militado en sus ejércitos y servido á sueldo del Imperio, despreciaron aquel simulacro de emperadores, y entronizaron en lugar de ellos á sus gefes particulares, que designaban con el nombre de *Reges*. La corte de Constantinopla, escarmentada por los desastres de la expedicion militar que Leon I envió al Africa contra los Vándalos, no se sintió con fuerzas para oponerse á tan terribles enemigos.

El derecho romano en época tan tormentosa tenia que luchar en el seno mismo de su patria con el idioma, las bárbaras costumbres y la crasa ignorancia de los alemanes y de los demas pueblos nómades que les estaban sometidos. En efecto, los germanos habian levantado en Occidente muchos reinos sobre las ruinas del Imperio romano; y en la mayor parte de estos estados se hallaban confundidos los súbditos de Roma con los pueblos alemanes. Estos conservaban en los nuevos paises que ahora ocupaban, sus leyes antiguas y las costumbres de sus mayores; y aunque los ciudadanos romanos que vivian entre ellos eran los que ahora sufrían de sus conquistadores el yugo de la esclavitud, quedaban sin embargo sujetos á las leyes romanas, como antes lo habian estado. Este sistema de derechos personales y nacionales que dominaba á principios de la edad media, no tardó en

hacer sentir la necesidad de reunir para los alemanes las leyes de su pais, y de componer, para los romanos que habitaban los nuevos estados de Alemania, otras compilaciones del derecho romano, que todavía se hallaba vigente en estos paises.

Las principales de estas colecciones son las siguientes.

EL EDICTO DE TEODORICO (*Edictum Theodorici*), rey de los ostrogodos en Italia, publicado en Roma el año 500 de J. C., que está enteramente sacado del derecho romano, y en particular del *Código Teodosiano*, de las novelas posteriores y de las *receptæ sententiæ* de Paulo; á pesar de que estas mismas fuentes están de tal modo mutiladas, que el verdadero derecho romano quedó desconocido en este edicto.

Otra coleccion se nos presenta como mas importante que esta, no solo porque se mantuvo mas tiempo en observancia, sino tambien porque separó unas de otras las diversas fuentes de la legislacion romana. Hablamos de la que Alarico II, rey de los visogodos, mandó hacer de acuerdo con los eclesiásticos y con los ciudadanos romanos el año 506 de la era cristiana. Este código, denominado *BREVIARIO DE ALARICO* (*Breviarium Alaricianum*) no venia á ser mas que un extracto de los códigos *Gregoriano*, *Hermogeniano* y *Teodosiano*, de algunas novelas mas recientes, y de los escritos de *Gayo*, *Paulo* y *Papiniano*, cuyo trabajo encargó á algunos jurisconsultos, bajo la direccion de Goyarico, conde palatino, y fué publicado

para los romanos de su reino. Los mas de los pasajes están acompañados de interpretaciones escritas en un latin muy malo, pero que entonces se entendia; y esta coleccion se ve frecuentemente citada en la edad media con los títulos de *Corpus Theodosianum*, *Lex mundana* y *Lex romana*, cuyo último nombre se usa con mas frecuencia. A ella debemos el haber conservado muchas cosas que de otra suerte se hubieran perdido, particularmente los fragmentos de los códigos *Gregoriano* y *Hermogeniano*, de los cinco primeros libros del Código *Teodosiano*, y tambien de las obras de Gayo, Paulo y Papiniano.

Tambien se conoció entre los borgoñeses, desde el año 517 hasta el 534, una *Lex romana* para los súbditos del imperio residentes en aquel reino, conocida con el nombre de *Papiniani liber responsorum* ó *Papiniani responsa*. Este libro de leyes está tomado en gran parte de las verdaderas fuentes del derecho romano.

Tal era el estado de la codificacion en el imperio de Occidente poco antes de tomar las riendas del imperio de Oriente el célebre Justiniano, cuyo reinado immortalizaron las hazañas de los generales Narses y Belisario, al propio tiempo que el jurisconsulto Triboniano le procuró laureles aun mas gloriosos que los que sus generales siempre vencedores recojian para él en las llanuras de Africa y de Italia.

El primer pensamiento de Justiniano acerca de la legislacion romana fué el que todos los gobiernos de-

berian tener presente y poner en práctica de tiempo en tiempo, que es formar una coleccion de las leyes recientes ó promulgadas en el último periodo transcurrido. Este Emperador hizo reunir todas las constituciones desde Adriano hasta sus dias, y sacando ademas de las compilaciones anteriores y posteriores cuanto en ellas encontró de útil y conveniente, separando lo que habia caido en desuso, y haciendo aquellas variaciones que reclamaban las circunstancias, clasificó el todo por materias bajo diferentes títulos, y formó de ellos una sola obra, que apareció hácia el año 530 bajo el título de CÓDIGO JUSTINIANO (*Justinianus codex*). Constaba el nuevo código de doce libros, y fué confirmado por una constitucion del Emperador, quien al mismo tiempo prohibió el uso de las antiguas colecciones de rescriptos y edictos. Esta primera coleccion legal de Justiniano, que ahora se llama *antiguo código*, no ha llegado á nuestras manos por las razones que mas adelante espondremos.

Una idea tan natural y tan útil como era la de reunir todas las leyes en un solo cuerpo de la obra, indujo bien pronto á Justiniano á publicar bajo su nombre otras colecciones legales, á las que dió fuerza obligatoria. Asi que, concluidas las constituciones, encargó á Triboniano, uno de los principales redactores del antiguo código, al cual asoció otros diez y seis abogados de nota, que tomara de las obras de los jurisconsultos antiguos mas célebres aquellas doctrinas de que aun se podia hacer uso en la práctica;

reuniendo estos extractos por materias y bajo diferentes títulos, sin necesidad de atenerse en la elección de las doctrinas al orden establecido por Valentiniano en la ley de citación, ni de conservar fielmente la letra de sus textos, sino que por el contrario podían suprimirlos y alterarlos poniendo especial cuidado en hacer desaparecer las muchas contradicciones que entre aquellos se notaban, dejando desde luego aparte y condenando á eterno silencio cuanto había caído en desuso. Esta inmensa obra, para cuya confección había señalado el Emperador diez años de tiempo, fué redactada en solos tres, durante los cuales se compulsaron los escritos de treinta y nueve jurisconsultos, cuyas sentencias se tomaron las mas veces, no de sus mismas obras, sino de otras en que habían sido insertadas, por efecto de la precipitación y de la impaciencia con que se trabajó, y merced al afán que animaba á los redactores por ver cuanto antes concluida la obra que les estaba encomendada. Toda esta inmensa compilación, compuesta de cincuenta libros, se llamó *Digesta* ó *Pandectæ* (1) *juris enucleati ex omni vetere juri collecti*: y en cada extracto, que se componía de un *principium* y de uno ó mas *paragraphi* (párrafos), se citó, en una inscripción, el

(1) El nombre de *Digesta* viene de *digerere in partes*, porque Justiniano dividió toda la obra en siete partes. El de *Pandectæ* de παν y de δέχομαι, porque contenía todo aquello que podía ser de alguna utilidad.

nombre y la obra del jurisconsulto de donde estaba tomado. Esta colección legal estaba destinada particularmente á la práctica, por cuya razón en el orden de las materias que contiene se atendió cuanto fué posible al antiguo Edicto, como que, siendo ya conocido, el que lo había estudiado bien se hallaba en disposición de manejar fácilmente las *Pandectas*.

Publicóse esta colección legal á fines del año 533, siendo confirmada por el Emperador y dividiéndose sus cincuenta libros en siete partes, que corresponden á las del Edicto, y que hemos citado ya en el capítulo anterior, de las cuales empieza la primera en el libro I, la segunda en el V, la tercera en el XII, la cuarta en el XX, la quinta en el XXVIII, la sexta en el XXXVI y la sétima en el XLV (1). La

(1) Para facilitar á nuestros lectores el hallazgo de alguna ley cuando la vean citada, les advertimos que antiguamente se hacía de esta suerte.

D. (el Digesto) *de jure dotium* (el tratado á que se refiere), *L.* (ley) *Profecticia* (la palabra con que empieza la ley), §. *Si pater* (la primera palabra del párrafo que en la ley se ha de consultar).

Ó bien por diverso orden:

L. Profecticia; §. *Si pater*, *D. de jure dotium*.

Después se citaron así:

L. Profecticia, 5 (el número que lleva la ley), *Si pater* 6 (el número que lleva el trozo de la ley que se busca), *D. de jure dotium*.

Y por último:

primera de ellas, titulada *Próta*, contiene una exposición de las doctrinas generales; la segunda (*de judiciis*) las acciones reales; la tercera (*de rebus* y en especial *de rebus creditis*) todos los contratos, exceptuando las estipulaciones; la cuarta (*libri singulares*) los testamentos y tutelas, y además otros tres libros, de los cuales cada uno contiene diferentes materias; la quinta, titulada también *libri singulares*, se ocupa de los legados y fideicomisos; y la sexta y séptima, sin llevar epígrafe alguno particular, tratan de las demás materias relativas á los diferentes asuntos del derecho en general.

Eran sin embargo las Pandectas una obra demasiado voluminosa, para que al mismo tiempo que sirviesen al objeto que el Emperador se propuso, pu-

L. 5, §. 6, D. de jure dotium.

En vez del signo *D.* se usa también el *ff*, la letra *P.* (Pandectas), y el signo griego π .—En lugar de la *L.* (lex) se usa también el *Fr.* (*fragmentum*); y así se dice: *Fr. 5, §. 6, D. de jure dotium, 23, 3* (números del libro y del título donde se halla la ley). O bien, *D. 23, 3, Fr. 5, §. 6.*

Más abreviadamente se citan también de esta manera: *D. 23, 3, 5, 6.*

Debe advertirse que los libros 30, 31 y 32 de las Pandectas no están repartidos por títulos, sino divididos en tres partes, que forman el tratado *de legatis et fideicommissis*, de suerte que *Dig. lib. 30, 31 ó 32* equivalen á *lib. 1, 2 ó 3 de Legatis*. Y se les suele citar de esta manera:

Fr. 103, §. 3, D. de Legatis I, ó D. 30, y así de los demás.

diesen conducir al de la enseñanza de los jóvenes que se consagraban al estudio del derecho. Así pues, para remediar esta necesidad de un libro elemental, mandó el Emperador á Triboniano que en unión con Teófilo y Doroteo formase un sistema de derecho muy compendiado con el nombre de *Instituta*, en el cual se habían de presentar los principios fundamentales de la ciencia, y se debía, aunque teniendo en consideración las leyes antiguas, consultar principalmente á la práctica moderna. Para este trabajo se tuvieron presentes las Institutas de Gajus y las nuevas constituciones de Justiniano, de que nos ocuparemos en el párrafo siguiente (1).

Al redactarse las Pandectas se encontraron en los escritos de los jurisconsultos varias decisiones controvertidas. Como la *ley de citación* de Valentiniano estaba anulada, y era tanto más difícil atenerse al número de los votos cuanto que ningún jurisconsulto anterior era especialmente preferido á los otros, siempre que los compiladores no se determinaban á decidir por sí mismos, fué preciso que Justiniano pusiese

(1) La Instituta se cita por títulos, y por las palabras con que empiezan los párrafos; por ejemplo:

§. *Fratris vero* (primeras palabras del párrafo), I (número del libro) *de nuptiis* (denominación del título).

O solamente por los números; v. g:

§. 3 (párrafo 3.º del título), I, 10: (número del título).

fin á estas controversias por medio de constituciones particulares. Estas decisiones fueron poco á poco aumentándose hasta el número de cincuenta, y se conocen vulgarmente con el nombre de *las cincuenta decisiones*. Aunque no se sabe si todas ellas fueron incluidas en el nuevo código de que nos ocuparemos mas adelante, ni cuáles son las señales por donde pueden conocerse, suelen no obstante distinguirse por los caracteres siguientes. 1.º Que tienen por título: *Justinianus Juliano* ó *Joanni P. P.* 2.º Que concluyen por estas palabras: *Lampadio et Oreste cons.,* ó *anno primo vel secundo post consul. Lampadii et Orestis.* Y 3.º que contienen la decision de una cuestion controvertida por los antiguos jurisconsultos.

Publicadas las Pandectas y la Instituta, y promulgadas posteriormente varias constituciones y leyes, no tardó Justiniano en echar de ver que el *Codex constitutionum* dado á luz en el año 529, tenia imperfecciones y defectos considerables. Faltaban en él las cincuenta decisiones, y muchas leyes posteriores que Justiniano habia dictado al mismo tiempo que se trabajaban las Pandectas, y que modificando esta obra la perfeccionaban considerablemente. Por eso el año 534 dió orden á Triboniano para que, acompañado de otros cuatro jurisconsultos, Doroteo, Mena, Constantino y Juan, viese de nuevo el Código, añadiese las constituciones posteriores, y lo conciliase mejor con el Digesto y la Instituta. La revision se ejecutó en el mismo año en que habia sido ordenada, y la nueva

edicion del Código se publicó en 16 de Noviembre con el título de *Codex repetitæ prælectionis*.

Esta coleccion legal, que contiene los rescriptos de los Emperadores que reinaron desde Adriano hasta Constantino, y los edictos ó leyes de los sucesores de este Emperador hasta Justiniano, se dividió, como el antiguo Código, en doce libros subdivididos en títulos, en los cuales están colocadas las constituciones segun las materias á que pertenecen, y puestas por orden cronológico, aunque á veces no íntegras, sino en extracto. El orden de su redaccion es igual al del *Digesto*, y al principio de cada constitucion se encuentra el nombre del Emperador que la expidió y de la persona á quien está dirigida (1).

Como el reinado de Justiniano duró todavía más de treinta años despues de publicadas estas compilaciones, y la legislacion experimentaba continuas reformas, debidas al saludable influjo que las ideas cristianas ejercian en el antiguo derecho, se expidieron en su tiempo numerosas constituciones y decretos, por los cuales se reformaba ó alteraba lo establecido en las leyes del Código y las Pandectas. Tales son las denominadas *Novellæ Constitutiones*, á que hoy damos el nombre vulgar de *Novelas*. No se formó, en vida de este Emperador, coleccion

(1) El Código se cita como las Pandectas, llamando *lex* á sus disposiciones; por ejemplo: l. 22, C. *Mandati vel contra*.

alguna de ellas; pero despues de su muerte se formaron dos, aunque de diferente índole. Juliano, profesor de Constantinopla, reunió 125 de ellas, é hizo un extracto que se denominó *Epítome* ó *Liber Novellarum*; extracto que alcanzó, andando el tiempo, grande autoridad, sobre todo en Occidente. Otro autor, cuyo nombre no es conocido, formó asimismo, despues de la muerte de Justiniano, una coleccion de las *novelas*, despues de traducirlas al latin, pues la mayor parte estaban en griego. Esta traduccion, que ha llegado hasta nosotros, se conoce con el nombre de *Versio vulgata novellarum*, y ha recibido tambien el de *Corpus authenticorum*, y las novelas el de Auténticas (*Authenticæ*), para distinguirlas del extracto formado por Juliano.

Los glosadores juntaron más tarde 97 novelas, por no estar en vigor las demás, y formaron con ellas nueve *collationes*, cada una de las cuales constaba de vários títulos ó novelas, pues, con una sola excepcion, cada novela constituye un título. En 1571 publicó Le Comte otra edicion no glosada; y en las que se han hecho despues, las novelas están numeradas y por el número se las cita (1).

(1) Por eso, la misma novela que conforme á la manera antigua, adoptada por los glosadores, habia que citarla diciendo: *Auth. de hæred. ab intestato ven. § si quis, coll. 9, tit. 1*, se cita hoy mucho más sencillamente de este modo: *Nov 118, cap. 1*.

Siguen á esta coleccion de novelas trece edictos del mismo Emperador, que en la realidad son iguales á aquellas, diferenciándose tan solo en que contienen meras disposiciones locales, que en el dia no pueden ser de utilidad alguna.

Inclúyense asimismo en el cuerpo del derecho otras constituciones del Emperador LEON y los *libros de los feudos*, legislacion que corresponde á una época posterior á la de Justiniano, y de la cual tendremos ocasion de ocuparnos en el capítulo siguiente.

Por último, bajo el epígrafe de *Tractatus ad jus varii*, suelen comprenderse tambien en el mencionado cuerpo del derecho las leyes de las Doce Tablas, restablecidas con arreglo á las doctrinas de Ciceron y á los trabajos de Gotofredo. Contiénense en él ademas: algunos *tituli ex corpore Ulpiani*; las *institutiones Gaji* con las notas del mismo Gotofredo; una razon del método (*ratio ordinis*) seguido en los códigos Justinianeos, y la historia del derecho romano; siendo ambas cosas del último autor mencionado.

He aqui reducida á un ligero punto de vista la famosa legislacion romana, que refundió en dos abultados volúmenes todas las diversas fuentes del derecho esparcidas hasta aquella época en mas de dos mil obras de diferentes jurisconsultos, y en los códigos anteriormente formados por otros Emperadores. Réstanos ahora esponer, tan brevemente como lo hemos hecho en la relacion de su contenido, la opinion que nos merece este importante trabajo, consultados los

pareceres que de él han formado algunos escritores de nota.

Es necesario tener en cuenta, para apreciar en su verdadero valor tan interesantes escritos, que sería absurdo querer juzgarlos hoy día como los habrían juzgado los contemporáneos de Justiniano en la época de su promulgación. Ellos debían lisonjearse extraordinariamente con la circunstancia de que ya no les era tan costoso adquirir las obras de jurisprudencia, cuyos textos habían de servirles de base para ventilar sus intereses en el foro; ni necesitaban tampoco hojear tantos y tan diversos manuscritos para hacer sus estudios en las escuelas y decidir las controversias en los tribunales; aunque es indudable que el estudio y la lectura de los textos estaba aun mucho más descuidado en las escuelas de aquellos tiempos que lo están hoy en día. Así que no podían menos de apreciar altamente aquellos extractos que les ponían en las manos, sin curarse de la exactitud de su contenido, ni de la fidelidad con que en ellos se hubiesen reproducido los pasajes de las obras compulsadas al efecto.

Ciñéndonos, pues, á lo que con arreglo á las ideas modernas debemos pensar acerca de las obras de Justiniano, diremos ante todo respecto de las Pandectas, que es preciso abstenernos de considerar esta obra como el servicio más importante que, al decir de algunos jurisconsultos de nuestros tiempos, ha podido recibir jamás la legislación de un país, y como lle-

vando en sí los medios eficaces de satisfacer á las urgentes necesidades y de corregir las graves imperfecciones que el derecho romano experimentaba desde los tiempos primitivos. Sin embargo, esta empresa era de suyo útil y necesaria, y tanto más de esperar en la época en que se llevó á cabo, cuanto que se poseían ya colecciones semejantes sobre otros ramos del saber humano. Así, la jurisprudencia contaba los extractos hechos por Hermógenes; la medicina la compilación de Oribasio; y la literatura hebrea suministraba ejemplos análogos en su género: bien que el plan de Justiniano difiere esencialmente del que se adoptó en aquellas colecciones, atendida la circunstancia de haber dado á la suya fuerza y carácter legal.

Respecto al Código de constituciones, formado con anterioridad á las Pandectas y revisado de nuevo después de la publicación de aquellas, solo podremos decir que el pensamiento de Justiniano al ordenar su redacción no pudo ser más útil y laudable, y que el orden y disposición de las materias que contiene son asimismo dignos de todo elogio. El gran defecto de este código ha sido el haberse querido comprender en él á un mismo tiempo el derecho antiguo y el moderno, pues el respeto hacia las doctrinas de aquel hizo que se incluyesen en la mencionada colección muchas cosas que hubieran debido arreglarse á las prácticas modernas, si no se quería obligar á los jurisconsultos á prescindir enteramente de ellas,

ó prohibir por un medio indirecto su uso en los tribunales de justicia.

En cuanto al orden y disposicion de las materias que componen las obras, sería difícil conceder á alguna de ellas la preferencia, no obstante que se distinguen notablemente unas de otras. Y en la eleccion de las leyes antiguas que refundió en sus colecciones legales, parece que el Emperador miró á sus antecesores con imparcialidad y sin envidia de ningún género.

Se dice con mucha frecuencia, y como queriendo fulminar una terrible censura contra el Digesto romano, que Justiniano tomó las doctrinas para confeccionar su obra del corto periodo transcurrido desde el Edicto perpétuo de Adriano hasta la muerte de Alejandro Severo; que todas las ideas que germinaron en tiempo de los primeros emperadores, y en la época de la República, se ven en él condenadas al olvido; y que Triboniano no se acordó para nada de la sabiduría de Catón, de los Escévolas y de Servio Sulpicio, al propio tiempo que ponía á contribucion á los escritores sirios, griegos y africanos, los cuales miraban el latín como idioma extranjero, y la jurisprudencia como un oficio lucrativo. Pero es necesario tener en cuenta, para estimar esta objecion en su verdadero valor, que los jurisconsultos á quienes encomendó Justiniano la confeccion de los códigos no emprendieron su tarea como curiosos anticuarios, sino para la utilidad é inmediato beneficio de sus súb-

ditos; que debían, por tanto, compilar el derecho á la sazón vigente, ateniéndose á los usos y prácticas de su tiempo, y no tomar por norma las ideas republicanas y las doctrinas paganas, que no eran ya aplicables á un gobierno monárquico, cuya existencia habia consagrado el transcurso de cinco siglos, y al espíritu de la religion cristiana, que felizmente predominaba en él hacía ya largo tiempo, y habia modificado con su dulce y benéfico influjo el rigorismo, las asperezas y las notorias injusticias del derecho romano propiamente dicho.

Por eso, cuando las obras de Justiniano se examinan al través de un criterio sensato é ilustrado, es imposible no hacerles, lo mismo que á su insigne autor, la justicia que merecen. En el CAPÍTULO PRELIMINAR habrán visto nuestros lectores cómo las juzga el eminente jurisconsulto francés M. Troplong. Otro, también muy acreditado en Francia como escritor jurídico, M. Ortolan, á pesar de no mostrarse nada adicto á Justiniano, dice, hablando del punto que nos ocupa: «La mayor parte de los cambios que introdujo Justiniano fueron muy acertados y provechosos para su época, puesto que en ella no se trataba ya de Roma, ni de las instituciones aristocrático-republicanas, ni del estricto derecho; y por lo mismo el Emperador, dejando á un lado las que en Oriente no eran ya más que inútiles sutilezas, introdujo otros sistemas más adecuados, más sencillos y más equitativos. Resultado de ello fué que cuando en la

Edad Media, reviviendo la afición al estudio del derecho, se fijó principalmente en la obra de Justiniano, las leyes de este Emperador, más humanas y más propias de su tiempo, ejercieron en la civilización europea una influencia que no hubiera podido alcanzar el derecho sutil y contra naturaleza que le habia precedido.»

Añadiremos todavía algunas palabras del sábio jurisconsulto aleman Savigny, el cual, hablando de las obras de Justiniano, dice: «En medio de tantas circunstancias desfavorables, su elección fué tan feliz y acertada, que al cabo de mil y trescientos años, y á pesar de las lagunas que deja en claro la historia, sus compilaciones representan casi exclusivamente el espíritu del derecho romano en su integridad, y ningun siglo exento de prevenciones podrá en adelante negar la influencia de este grande y profundo desenvolvimiento del derecho.» Y más adelante añade: «Aun cuando se nos presentan como trastornadoras del derecho antiguo, no son, por lo comun, otra cosa que la expresion racional de los cambios que se habian ido verificando sin intervencion del legislador; y tambien en este concepto está el mérito de parte de Justiniano, cuando se le compara con los demás legisladores.»

Despues de lo dicho acerca de la grande obra de Justiniano, no creemos necesario prolongar más los límites de este exámen, que es además insuficiente por su naturaleza para dar á nuestros lectores

cabal conocimiento de ella. Recomendamos á los jóvenes estudiosos que la lean y la mediten: en sus apreciables textos, cuya lectura no habrá de cansarles nunca, hallarán sentencias luminosas, principios de eterna verdad y máximas de profunda sabiduría, que como bases de la ciencia universal del derecho, dispondrán sus ánimos para emprender despues con mayor utilidad el interesante estudio de la jurisprudencia pátria.



CAPITULO XII.

Vicisitudes de la legislacion romana con posterioridad á los tiempos del emperador Justiniano.

Ardua é inacabable empresa sería la nuestra, si al describir las vicisitudes que la legislacion bizantina experimentó desde los tiempos del emperador Justiniano hasta la presente época, nos propusiéramos bosquejar asimismo, dentro de los angostos límites de un solo capítulo, el aspecto siempre vário que esta legislacion iba presentando en tan dilatado período, y las causas que dieron lugar á sus continuas variaciones. El examen filosófico de algunos sucesos importantes, como igualmente el de la índole y costumbres de los pueblos de la edad media, causas que influyeron de consuno en la preferencia que se daba unas veces á este estudio sobre los demás, ó en el total abandono y absoluto olvido á que otras se veia condenado, fueran objeto de muchos capítulos y dieran lugar á muy importantes observaciones, si hubiese de llevarse á cabo con el esmero que reclama tan interesante materia y la elevacion con que por otros escritores de gran nota ha sido tratada. Pero ni este pensamiento

podiera entrar en el plan de una obra didáctica como la nuestra, ni otra cosa conduce á nuestro propósito que el esponer, por medio de una breve relacion histórica, la suerte que corrió el derecho romano despues que la silla de Constantinopla quedó vacante por fallecimiento del emperador Justiniano.

A comenzar por el imperio de *Oriente*, fijaremos nuestra atencion en las versiones griegas de los Códigos Justinianeos, en la coleccion de *Basílicas* del siglo IX, y en las *Novelas* del emperador Leon á fines del mismo.

Como la lengua latina, en que Justiniano habia compuesto y publicado sus compilaciones de leyes, no andaba tan al uso entre los bizantinos como su antiguo lenguaje, poco tardaron aquellas en ser traducidas al griego, ya con sobrada concision, ya con una estension desmedida: asi es que muy rara vez se hicieron estas traducciones literalmente y con la fidelidad que exigió al permitir su version el Emperador Justiniano. Ellas, sin embargo, aunque destituidas de fuerza y autoridad legal, fueron en lo sucesivo de mucho mayor uso que los originales, y eran los únicos ejemplares que, asi de la Instituta como del Digesto y del Código, andaban en las manos de los profesores y de los jóvenes estudiosos. Agregáronse todavia á estas obras muchas constituciones de los Emperadores que siguieron á Justiniano; y aunque éste habia prohibido espresamente que sus compilaciones fuesen traducidas, semejante prohibicion dejó

de tenerse en cuenta por los jurisconsultos posteriores á su época. Bien pronto se vió aparecer una multitud de comentarios y de escritos sobre la práctica del derecho, llegando á hacerse la jurisprudencia tan complicada y tan incierto el uso de los códigos de Justiniano, que tres siglos despues se hacia ya necesaria una nueva redaccion del derecho romano, tal cual entonces era entendido y aplicado por los tribunales de justicia.

Débense los primeros fundamentos de esta redaccion al Emperador *Basilio Macedon*, que hizo componer en el año 876 un curso de los derechos romano y griego, comprendido en cuarenta títulos, con destino á la enseñanza pública, y nombró despues una comision de jurisconsultos para que trabajasen una nueva compilacion, que debia ser estendida en lengua griega. Echóse mano para la confeccion de esta obra de las traducciones arriba mencionadas y de los comentarios á las obras de Justiniano, formando un todo compuesto de las colecciones de este Emperador, de sus constituciones sueltas y de las de sus sucesores en el Imperio de Oriente. Muerto *Basilio Macedon* en 886 antes de que llegase á realizarse su plan, dispuso su hijo, Leon el Filósofo, que se diese la última mano á esta obra, la cual vió la luz pública en su reinado con el nombre de *Basílicas* (1), y

(1) Este nombre puede convenirle bajo dos aspectos, sea que Leon haya querido llamar *Basílicas* á esta obra por honrar

constaba de sesenta libros, clasificados por orden de materias, y divididos en títulos. No fue veinte años despues, en 910 ó 911, como comunmente se cree, sino con posterioridad al año 945, cuando el Emperador *Constantino Porfirogéneta* hizo formar una nueva edicion de las Basílicas en lengua griega, bajo el título de *Basilica repetitæ prælectionis*, cuya obra es de la mayor utilidad para la esplicacion de los libros de Justiniano. Nosotros no poseemos hoy de ella sino treinta y seis libros completos; hay otros siete que no lo estan; y de los diez y siete restantes solo tenemos algunos extractos trasmitidos por *Carlos Anibal Fabrot*, que publicó en París en 1647 una escelente edicion de las Basílicas con su traduccion latina y escolios, á la cual hizo *Reitz* en 1752 algunas otras adiciones.

Ademas de las Basílicas, el Emperador Leon publicó todavía, desde el año 887 hasta el 893, muchos nuevos decretos, por los cuales alteró notablemente varias disposiciones de las contenidas en los códigos de Justiniano. La coleccion que el mismo hizo de ellos comprende *ciento y trece* novelas, que primitivamente fueron escritas en griego; pero Aquileo las tradujo al latin en 1560, y al año siguiente fueron reimpresas, quedando comprendidas desde entonces en el cuerpo del derecho romano.

la memoria de su padre, ó que se haga derivar de una palabra griega que significa *Constituciones Imperiales*.

Entre los escritores griegos que en los últimos tiempos se ocuparon del derecho romano, trabajando alguna obra importante acerca de él y con especialidad sobre las Basílicas, merece citarse á *Constantino Hermenópulo*, que murió en Bizancio en 1382, dejando escrito un manual de derecho romano-griego, dividido en seis libros, que *Teodorico Amadeo* publicó por primera vez en París en 1540: pero la mejor edicion de esta obra es la que el jurisconsulto *Reitz* dió á luz en 1780 con una traduccion latina.

Despues de esta breve reseña histórica de la suerte que corrió el derecho romano en el imperio de Oriente, pasaremos á ocuparnos con mas estension de este mismo asunto en la parte que dice relacion al imperio de Occidente.

ITALIA. No era ciertamente á esta region del imperio á la que Justiniano habia destinado sus compilaciones legales; pero cuando, vencedor en el año 535 de los Ostrogodos que se habian apoderado de su territorio, hubo reconquistado esta preciosa parte de su reino, hizo que en ella rigiesen igualmente sus códigos, y que sirviesen tambien para la enseñanza en las escuelas. Desde entonces se conservó en Italia el uso del derecho romano, á pesar de las revueltas políticas que agitaron á este pais en los dos siglos siguientes, y aun con posterioridad bajo la dominacion de los Lombardos y Francos. Es de advertir que el Código y las Novelas obtuvieron alli mayor autoridad

que las Pandectas: y por último, cuando los Francos dominaron la Italia, se introdujo en ella el *Breviarium Alaricianum* ó Breviario de Alarico, del cual hemos dado una idea á nuestros lectores en el capítulo precedente.

Aunque el olvido y abandono en que cayeron las ciencias y las artes, así como las bárbaras costumbres que por todas partes ejercían su imperio en la edad media, no permitían esperar que el derecho romano fuese en aquellos tiempos objeto de ningún trabajo científico, tenemos, no obstante, de la misma época un libro conocido hace ya muchos siglos con el nombre de *Brachylogus* ó de *Corpus legum*, que contiene un sistema sucinto del derecho romano, basado principalmente en la Instituta, aunque también se tuvieron presentes para su composición las Pandectas, el Código y las Novelas. El autor de este libro nos es enteramente desconocido, puesto que el título de *Brachylogus* se lo dió un editor de época posterior; y esta obra debió componerse en Lombardía hacia el año 1100 de la era cristiana.

En el discurso de este siglo, época de los célebres glosadores, fue cuando renació verdaderamente en Italia el ardor por el estudio de la legislación romana; y entonces fué cuando lo tomó por objeto preferente de sus trabajos la escuela de Bolonia. El primero de quien sabemos que enseñase el derecho en esta universidad fue *Pepo*, á quien siguió poco después *Irnerio* ó *Werner*, que alcanzó una reputación

todavía mas brillante (1). Este jurisperito ilustró el texto de las compilaciones de Justiniano con notas relativas al fondo de la materia y aun al sentido de las mismas expresiones, á lo cual se llamó *glosas*. Estas glosas, que fueron añadidas en los manuscritos, estaban al principio unidas al mismo texto junto á las palabras cuyo sentido explicaban (*glosas interlineares*), y después se escribieron al margen, bien al lado del texto, ó bien por la parte de abajo. Después de *Irnerio* siguieron sus discípulos el mismo método hacia el año 1140, é igualmente los sucesores de estos, de donde les vino el nombre de *glosadores*, con que son vulgarmente conocidos en esta época.

Fueron los mas célebres de entre ellos, *Búlgaro* y *Martin Gosia*, *Hugo de Porta Ravenate* y *Jacobo*, todos cuatro discípulos de *Irnerio*; *Placentino* y *Pilio*, discípulos de *Martin Gosia*; *Juan Basiano* y *Alberico de Porta Ravenate*, discípulos de *Búlgaro*; *Azon*, discípulo de *Basiano*; *Hugolino Presbiter* y *Jacobo Balduino Acursio*, discípulos de *Azon*; y *Odofredo*, discípulo de *Hugolino*. El jurisconsulto *Acursio* hizo un gran servicio á la ciencia del derecho reuniendo las glosas esparcidas de sus predecesores, de las cuales compuso una *glosa ordinaria*, en la que mezcló tam-

(1) En los escritos del siglo XII se le da también el nombre de *Magister Guarnerius* ó *Wernerius de Bonnonia*. *Odofredo* le llama *primus illuminator scientiæ nostræ*. (Gloss. ad Fr. 6. D. 11.)

bien algunas notas suyas. Esta glosa se aumentó posteriormente con algunas adiciones sacadas de los escritos de los jurisconsultos que le siguieron.

Los glosadores trataron tambien de hacerse útiles para el estudio del Código *repetitæ prælectionis*, intercalando en las constituciones alteradas por nuevos decretos, y especialmente por las Novelas, extractos de estas nuevas disposiciones, con las citas correspondientes. Estos extractos se llamaron despues *Authenticæ*, que no deben confundirse con las Novelas, llamadas asimismo *Authenticæ* por los glosadores (1). Incorporáronse con el código y en forma de glosas en todas las ediciones del cuerpo del derecho, y se distinguen ordinariamente por los caracteres cursivos en que están escritas (2).

Pero es de advertir que las *auténticas* que se en-

(1) Se cree generalmente que este nombre les viene de que se llamaban *glossæ authenticæ*; pero es mas bien de creer que de la inscripcion *in authentica* haya dimanado la espresion abreviada de *Authenticæ*.

(2) Para citarlas se hace de la siguiente manera:

Auth. (denominacion general) *Et non observata* (primeras palabras de la auténtica), *C.* (el código) *De testamentis* (la inscripcion del título en que se halla la auténtica).

O bien:

Auth. Et non observata, C. 6, 23 (números del libro y del título en que se encuentra).

cuentran en el Código son de dos clases diferentes. La mayor parte, en número de doscientas veinte, son extractos de las Novelas ya mencionadas, y no tienen fuerza legal sino en cuanto se hallan conformes con la fuente de donde se tomaron. Las otras, en número de trece, son extractos de las constituciones de los Federicos I y II, Emperadores de Alemania hácia mediados y fines del siglo XII; y por eso se llaman *Authenticæ Fridericianæ*, las cuales en forma de extracto fueron insertas en el Código por los cateáticos de Bolonia, y por ser más recientes suelen consultarse con preferencia á las otras Constituciones. Conócense generalmente por la inscripcion *Nova Constitutio Friderici*; y se citan como los extractos de las Novelas.

Tambien introdujeron los glosadores en la Instituta, como lo habian hecho en el Código, extractos, en forma de auténticas, de las Novelas que derogaban las disposiciones contenidas en ella; pero estos extractos sólo se encuentran en algunos manuscritos glosados de la Instituta, y no se les ha incorporado á la mayor parte de las ediciones que de esta obra se han hecho. Aunque entre ellas y las glosas ordinarias hay una inmensa diferencia, pasó no obstante mucho tiempo sin que se las echase de ver, y estaban casi olvidadas cuando *Savigny* y *Hugo* llamaron sobre ellas la atencion de los jurisconsultos.

FRANCIA. En el antiguo reino de los Francos, bajo el cual se comprendia en tiempo de Justiniano

la Gاليا, se regian los romanos por el *Breviario de Alarico* y el *Código Teodosiano* (1). El uso del derecho romano se conservó en Francia durante toda la Edad Media en la forma que más adelante indicamos; y aún se dice que á mediados del siglo XII San Lanfranc, arzobispo de Cantorbery, enseñó el derecho romano cuando era Abad de Bec, en Normandía, al propio tiempo que un libro intitulado *Petri exceptiones legum romanarum* (2) suministra la prueba más evidente de que, aún en época anterior á los glosadores, se recurrió á los libros de Justiniano en los trabajos que se hicieron sobre el derecho con destino á Francia. Segun las nuevas investigaciones de Savigny, esta obra se compuso en el país de *Valence* á principios del siglo XII, aunque se ignora quién fuese su autor (3). Contiene una exposicion sistemática del derecho, reducida á cuatro libros, en la cual se atendió muy especialmente á la legislacion romana, siendo las principales fuentes de donde está tomada, la Instituta, las Pandectas, el Código, y la coleccion de Novelas conforme al *Epitome Juliani*, de que hemos hablado en el anterior capítulo.

(1) Del primero de estos Códigos damos noticia en nuestra *Historia de la Legislacion española*, cap. IV.

(2) *Exceptiones*, en el lenguaje de la Edad Media, significaba extracto.

(3) También se introdujo en Italia con algunas alteraciones, de donde proviene la diferencia de opiniones sobre la patria de este libro.

Poco tiempo despues que el derecho romano se restablecia en Italia por los esfuerzos de los glosadores, se vió renacer también en las escuelas y tribunales franceses un gran deseo de cultivar su estudio y de rivalizar y distinguirse en él. El libro que ahora se llama *Ulpianus de edendo*, en el cual se contiene una breve exposicion del modo de enjuiciar, tomada de los libros de Justiniano, se escribió probablemente en Francia, hácia la misma época, por un autor que no conocemos: también *Placentino*, á quien hemos colocado entre los glosadores italianos, enseñó el derecho romano en Montpellier; San Luis, á mediados del siglo XIII, mandó hacer una traduccion francesa de los libros de derecho romano; y *Pedro Desfontaines* compuso, hácia el año 1253, un curso de derecho consuetudinario francés, comparándole con el mismo derecho. Resultado de esta introduccion de las leyes romanas en Francia fué que este país se dividió en dos porciones marcadamente distintas, en las que dominaba un sistema legal diferente; la del Mediodía, *pays de droit écrit*, en que la legislacion romana constituia la base principal del derecho; y la del Norte, *pays de coutume*, en que la legislacion romana sólo se observaba en cuanto servia de complemento á las costumbres: época confusa, en que, como dice M. Ortolan (1), bastaba atravesar un rio ó salvar una cadena de montañas para

(1) *Histoire de la legislation romaine*, pág. 358.